

Příloha dodatku návrhu na obnovu řízení od aliance zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, tzn.

Edukativní konopná klinika, z. s., Educational Cannabis Clinic, z. s. a Ganja For All Animals, z. s.

Společným sídlem Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

DŮKAZNÍ CHRONOLOGIE PRO

Okresní soud v Prostějově

dne 12. a 13. října 2026 v 9.00 hod.

Obnova řízení 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011

Konopí je lék – vědecká, institucionální, daňová, trestní a notifikační větev 2008–2026

Souhrn primárních listin, svědeckých důkazů, dobových médií, právních textů a notifikací EU

Schválily k podání správní a dozorčí rady zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z.s. dne 4. října 2026. Zastoupení k jednání u soudu za alianci zřizovatelů Edukativní konopné kliniky: Mgr. **Dušan Dvořák**, předseda správní rady aliance Edukativní konopná klinika, z. s. a aliance Cannabis is The Cure, z. s., **dříve obviněný ve věci 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011**.

Na dožádání soudu další případní svědci: Mgr. Vanda Prokešová, předsedkyně dozorčí rady aliance Cannabis is The Cure, z. s., svědek přípravného řízení 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011, MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., od roku 2010 člen, od roku 2013 do roku 2024 místopředseda správní rady odborné společnosti Konopí je lék, o. s. a odborné rady aliance Cannabis is The Cure, z. s. a Edukativní konopné kliniky jako pracoviště výzkumného programu Konopí je lék.

Metodika dokumentu

Do skutkového přehledu jsou zařazeny skutečnosti, které jsou doloženy předloženými listinami, soudními podáními, úředními rozhodnutími nebo dobovými veřejnými zdroji. Právní hodnocení je odděleno od skutkových zjištění. Dokument neodvozuje motiv jednotlivých orgánů tam, kde jej listiny přímo nedokládají.

1. Výchozí závěr

V letech 2008–2010, **kterých se řízení 2 T104/2010 a 2 T 65/2011 týká**, existoval před prvním policejním zásahem na výzkumnické farmě Edukativní konopné kliniky, z.s. v Ospělově dne 18. srpna 2009 i před **rozhodnutími finanční správy a soudu téhož dne 27. října 2010** konkrétní, písemně deklarovaný, institucionálně vybudovaný a veřejně doložitelný vědecký a léčebný program „Konopí je lék“.

Stanovy klíčového spoluřizovatele Edukativní konopné kliniky v Praze, Olomouci a Ospělově, odborné společnosti Konopí je lék, o. s. registrované dne 7. 8. 2008 se sídlem 798 55 Ospělov č. 6 (dnes Educational Cannabis Clinic, z. s.) uváděly mezi cíli šíření poznání o účincích a využití konopí, zejména léčbě a samoléčbě, a realizaci vlastního i smluvního výzkumu. První celorepublikovou společnou akcí byla iniciace celorepublikové performance BED IN jako odborně podložené protestní stávky pracovníků ve zdravotně sociálních službách ke Světovému dni za ochranu lidských práv dne 10. prosince 2008 přenášena Českým rozhlasem a Českou televizí.

Dne 28. 9. 2009 byla v první české bezbariérové škole pro dospělé Ateliér ALF v Praze na Žižkově (cena ministrů EU, duben 2009) za účasti primátora hl. města Prahy MUDr. Pavla Béma a také pracovníka Národní protidrogové centrály (viz spis 2 T 104/2010) slavnostně otevřena Konopná apatyka královny koloběžky první jako první z odborných pracovišť (kromě klíčové výzkumnické farmy v Ospělově a drobných pokusnických zahrádek v Olomouci a na dalších místech).

Dne 11. 9. 2010 byla v Ateliéru ALF slavnostně otevřena Edukativní konopná klinika; následná smlouva o spolupráci ze dne 10.12. 2010 popisuje tento krok jako otevření všech hlavních pracovišť Edukativní konopné kliniky. Na její vybudování přispěl mimo jiné také Magistrát města Prahy dne 11.5.2010 darem z výnosu z kasin v celkové výši 1,1 mil. Kč na účet otevřené společnosti Ateliér ALF, o.s.

Spolek Ateliér ALF, o.s. dnes nese název Edukativní konopná klinika, z. s (dále jen EKK) a sdružuje všechny tři nevládní organizace, které byly ode 10. prosince 2008 spoluzakladateli EKK. Otevřenou společností Ateliér ALF, o.s. (dnes zkráceně EKK), odbornou společností Konopí je lék, o. s. (dnes Educational Cannabis Clinic, z.s., (zkráceně ECC) a společnost sociální ekologie Art Language Factory,o.s., dnes Ganja For All Animals, z. s., (zkráceně GA).

Dne 18. 8. 2009 Policie ČR v Ospělově na výzkumnické farmě na příkaz prostějovského soudu a státního zastupitelství sklidila a zabavila téměř osm set rostlin konopí včetně mnoha kilogramů sušené konopné herby z úrody v roce 2008, jejíž pěstování bylo rovněž v roce 2008 oznámeno státním orgánům a žádána spolupráce ku prospěchu nemocných a vědy.

K zásahu došlo před plánovanou zářijovou schůzkou Mgr. Dušana Dvořáka s rektorem prof. Lubomírem Dvořákem na Lékařské fakultě Univerzity Palackého k výzkumnému programu Konopí je lék, a to na společné doporučení Hebrejské univerzity zastoupené prof. Lumírem Hanušem. Institucionální spolupráce následně nezačala, výzkumný rostlinný materiál byl před plánovaným jednáním státem odebrán. První smlouvu o spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci Mgr. Dušan Dvořák uzavřel již v roce 1996.

V roce 2010 pak finanční správa ve dvou paralelních daňových větvích – v osobní dani z příjmů Mgr. Dušana Dvořáka a v dani darovací odborné společnosti Konopí je lék, o. s. – použila právní konstrukci podle § 37 odst. 2 tehdejšího občanského zákoníku a považovala darovací smlouvu za absolutně neplatnou pro počáteční nemožnost plnění. Přitom tehdy platný § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb. výslovně upravoval získávání, skladování, zpracování a obchod s konopím pro průmyslové a pokusnické účely bez povolení k zacházení.

Finanční ředitelství navíc samo připustilo možnost vědeckého a omezeného terapeutického užití konopí, avšak dospělo k závěru, že konkrétní vědecký účel nebyl prokázán.

Ústřední právní rozpor

Jádrem daňové větve není otázka, zda bylo konopí regulováno, ale zda bylo možné konkrétní dar výzkumného konopí prohlásit za právně nemožné plnění bez vyřešení vztahu § 37 odst. 2 občanského zákoníku ke speciálnímu § 5 odst. 5 ZoNL a bez vypořádání již existujících důkazů o vědeckém účelu.

2. Darovací smlouva ze dne 9. 8. 2009 – primární majetkový a vědecký důkaz

Darovací smlouva byla uzavřena dne 9. 8. 2009 mezi Mgr. Dušanem Dvořákem a Mgr. Radomírou Dvořákovou jako dárci a odbornou společností Konopí je lék, o. s., IČ 227 27 281, jako obdarovaným. Za odbornou společnost smlouvu podepsal člen statutárního orgánu Mgr. Robert Nováček, což ve svědecké výpovědi soudu v řízení 2 T104/2010 osobně potvrdil soudu včetně sdělení důvodu, proč k léčbě RS používá konopí a jak konkrétně mu pomáhá.

Článek I smlouvy stanoví hodnotu daru 77 600 000 Kč. Smlouva popisuje nejméně 310 kg konopného květu a okvětních lístků, přičemž ocenění 77 500 000 Kč bylo odvozeno z ceny 250 Kč za gram podle policejního ceníku; dalších přibližně 100 000 Kč představovala podle smlouvy práce dárců.

Článek II výslovně stanoví, že dar je určen pro výzkum léčby konopím a jeho produkty ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, zahraničními vědeckými institucemi a lékaři a dále pro léčebnou činnost.

Článek III výslovně spojuje dar s § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a uvádí, že každý z dárců uplatňuje polovinu z celkové částky daru.

Darovací smlouva

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962 a Mgr. Radomíra Dvořáková, nar. 18.5. 1963
Trvalé bydliště 798 55 Ospělov 6
dále jen **dárci**

a

Konopí je lék, o.s. se sídlem 798 55 Ospělov 6, zastoupený Mgr. Robertem Nováčkem
IČO: 227 27 281, www.konopijelek.cz
dále jen **obdarovaný**

uzavírají tuto darovací smlouvu

I.

Dárci na základě předchozí dohody darují obdarovanému dar v hodnotě **77. 600. 000,- Kč** (slovy sedmdesát milionů šestsettisíc korun). Darem je jednak tisíc kusů vypěstovaných samičích rostlin léčivého konopí na zahradě dárců v roce 2009 (po usušení cca 300 - 310 kg květu a okvětních lístků) a 7 kg. sušeného květu léčivého konopí z úrody roku 2008, celkem nejméně 310 kg. konopného květu a okvětních lístků. Metodika výpočtu ceny (hodnoty daru) je vytvořena dle ceníku policejních tabulek, kdy je gram konopného květu na černém trhu prodáván za cenu 250 Kč (tzv. marihuana), tzn. 310.000 gr. konopného květu a okvětních lístků x 250 Kč = 77 500.000,- Kč. Dále je do ceny daru započítáno nejméně 500 hodin práce, které dárci bezúplatně věnují odborným a osvětovým aktivitám obdarovaného v roce 2009, zejména práce na www.konopijelek.cz, osvětové a vzdělávací činnosti. Metodika výpočtu ceny práce dárců: průměrná hod. mzda 200 Kč x 500 hod. = 100.000,- Kč. Se zřetelem k povaze daru, resp. nemožnosti stanovit přesný podíl, dárci prohlašují, že se dar posuzuje tak, že každý z dárců dává polovinu z celkového daru.

II.

Obdarovaný dar přijímá. Dar je určen pro výzkum léčby konopím a jeho produkty s Palackého univerzitou v Olomouci, zahraničními vědeckými institucemi, lékaři a dále pro nemocné pacienty Konopné apatyky královny koloběžky první v Praze (zahájení provozu je plánováno od 28. září 2009). Pěstování a zpracování konopí pro léčebné účely bylo statutárním zástupcem dárců oznámeno - jako v každém předchozím roce - okresnímu státnímu zastupitelství a v roce 2009 i Krajskému státnímu zastupitelství v Brně i Policii ČR v Konici (19.dubna 2009 jednání s policií na pozemcích dárců). Obdarovaný může poskytnutí daru léčivého konopí podmínit veřejně známými podmínkami, které jsou v souladu s etickými standardy pomáhajících profesí.

III.

Dárci jsou podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších změn oprávněni odečíst si poskytnutou částku nebo finanční hodnotu daru od základu daně. Pro tyto účely každý z dárců uplatňuje u finančního úřadu polovinu z celkové částky daru.

IV.

Účastníci prohlašují, že smlouva je výrazem jejich svobodné vůle, že ji neuzavřeli v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek a na důkaz její platnosti připojují své podpisy. Smlouva je vytištěna v 6 výtiscích, z nichž každý účastník obdrží dva výtisky. Datum podpisu je dnem převodu práv.

9. srpna 2009

podpisy dárců

podpis obdarovaného

Důkaz č. 1 – darovací smlouva ze dne 9. 8. 2009; hodnota 77,6 mil. Kč a výslovně uvedený výzkumný účel.

3. Vědecký a institucionální účel byl doložen před daňovými rozhodnutími

3.1 Stanovy odborné společnosti Konopí je lék – výzkumné poslání od roku 2008

Stanovy odborné společnosti Konopí je lék, o. s., registrované Ministerstvem vnitra dne 7. 8. 2008, vymezují poslání spolku jako šíření poznání o účincích a využití konopí, zejména léčby a samoléčby. Mezi způsoby

naplnění poslání výslovně uvádějí realizaci vlastních a smluvních výzkumných aktivit a spolupráci s veřejnou a státní správou, neziskovými organizacemi, soukromými firmami, školami a výzkumnými pracovišti. Výzkumné zaměření programu je tak doloženo ještě před událostmi roku 2009.

3.2 Znalost OČTŘ před policejním zásahem – srpen 2009

První ústavní stížnost ze dne 24. 2. 2012 ev. pod sp. zn. II. ÚS 664/12 reprodukuje obsah trestního spisu tak, že již dne 13. 8. 2009 OČTŘ pracovaly s odkazem na web programu Konopí je lék, věděly o zahájeném výzkumu a o plánovaném říjnovém turné s předními zahraničními lékaři, vědci a cannabisterapeuty. Výzkumný a léčebný účel tedy nebyl státním orgánům před policejním zásahem neznámý.

3.3 Policejní sklizeň 18. 8. 2009 a zmařená plánovaná univerzitní schůzka

Dne 18. 8. 2009 policie v Ospělově sklídila a zabavila výzkumný rostlinný materiál. Svědecká výpověď bývalého rektora Univerzity Palackého prof. Lubomíra Dvořáka, zachycená v trestním řízení a následně reprodukováná v první ústavní stížnosti, potvrzuje, že od jara 2009 byla plánována schůzka na Lékařské fakultě UP po sklizni v září 2009 k výzkumnému programu Konopí je lék. Policejní sklizeň tedy časově předcházela této plánované schůzce a odstranila materiál, s nímž měl být výzkum dále rozvíjen.

Význam časové posloupnosti

Nelze zaměňovat skutečnost, že formální spolupráce s univerzitou následně nezačala, za důkaz neexistence vědeckého účelu. **Z doložené chronologie plyne pravý opak: vědecký účel a plánovaná schůzka existovaly před zásahem a zásah předcházel jejich realizaci.**

3.4 Konopná apatyka královny koloběžky první – otevření 28. 9. 2009

Dobová pozvánka odborné společnosti Konopí je lék dokládá slavnostní otevření Konopné apatyky královny koloběžky první dne 28. 9. 2009 v 17:00 v Galerii Jaroslavy Moserové v Ateliéru ALF, Bořivojova 90, Praha–Žižkov. Smlouva o spolupráci Ateliéru ALF a Konopí je lék ze dne 10. 12. 2010 tuto událost rovněž výslovně uvádí mezi konkrétními výsledky společné činnosti.



Důkaz – dobová pozvánka na slavnostní otevření Konopné apatyky královny koloběžky první dne 28. 9. 2009.

3.5 Odborná spolupráce s doc. Lumírem Hanušem a veřejné akce v říjnu 2009

Předložené dobové plakáty dokládají, že po srpnovém zásahu pokračovala odborná a vzdělávací činnost programu Konopí je lék. V říjnu 2009 proběhlo turné v Praze a Olomouci za účasti doc. Lumíra Ondřeje Hanuše z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a dalších zahraničních odborníků. První ústavní stížnost dále uvádí, že Hanuš výzkum písemně doporučil rektorovi Univerzity Palackého.

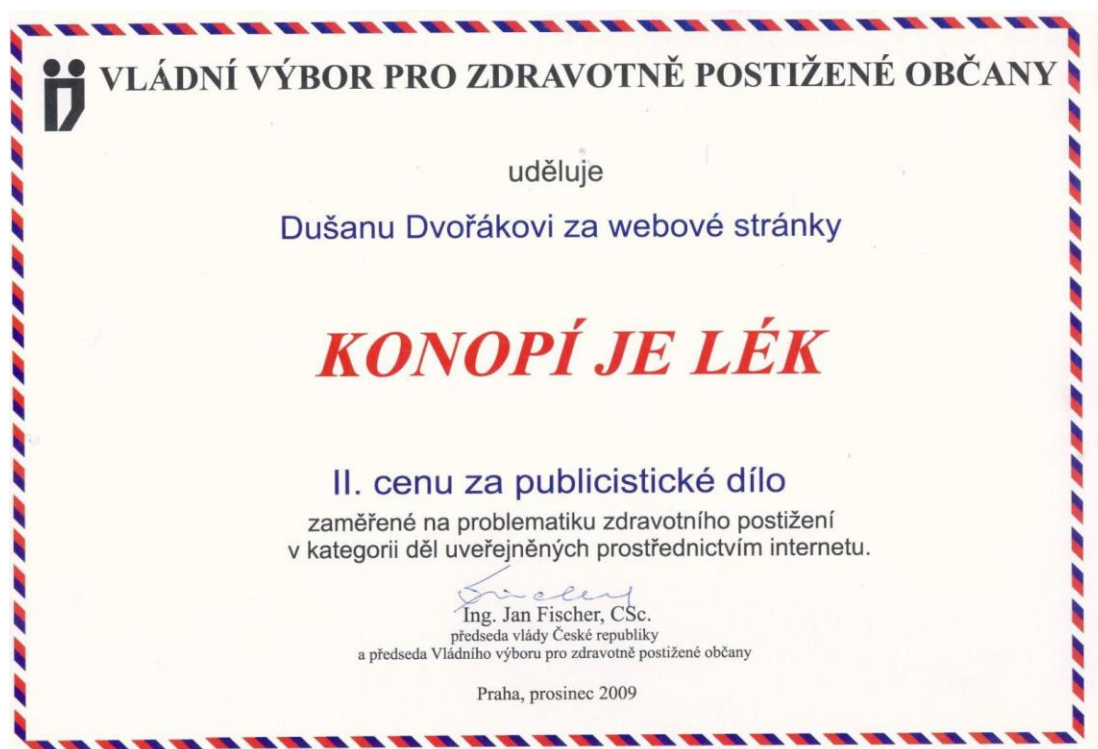


Důkaz – dobové programy odborných akcí s přednáškovým turné Konopí je lék 2009 v Praze a Olomouci.

3.5a Prosinec 2009 – II. cena Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za web Konopí je lék.cz

V prosinci 2009 udělil Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Dušanu Dvořákovi za webové stránky „Konopí je lék“ II. cenu za publicistické dílo zaměřené na problematiku zdravotního postižení v kategorii děl uveřejněných prostřednictvím internetu.

Diplom je podepsán Ing. Janem Fischerem, CSc., tehdejšíím předsedou vlády České republiky a předsedou Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Listina je dobovým dokladem, že již v prosinci 2009 byla veřejná a informační práce projektu „Konopí je lék“ oceněna orgánem vlády České republiky.



Důkaz – Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, II. cena Dušanu Dvořákovi za webové stránky „Konopí je lék“, Praha, prosinec 2009.

3.6 Slavnostní otevření Edukativní konopné kliniky – 11. 9. 2010

Dobová pozvánka zve na „Slavnostní otevření Edukativní konopné kliniky v Ateliéru ALF“ v sobotu 11. 9. 2010 od 17 do 20 hodin v Bořivojově 90 v Praze 3. Smlouva o spolupráci Ateliéru ALF a Konopí je lék z 10. 12. 2010 následně uvádí, že proběhlo „slavnostní otevření všech hlavních pracovišť Edukativní konopné kliniky“. Dobová pozvánka jednoznačně dokládá datum 11. 9. 2010.

Srdečně vás zveme
v sobotu **11. září 2010 od 17 do 20 hodin** na evropskou událost roku

Slavnostní otevření Edukativní konopné kliniky v Ateliéru ALF

Po zahájení proběhne vernisáž obrazů Mandaly posvátné geometrie Jany Budařové,
prohlídka galerie Jaroslavy Moserové
a předpremiéra filmu Konopí je lék Olivera Maliny Morgensterna.

Více na www.konopijelek.cz

Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3-Žižkov

Účast prosím urgentně potvrďte na alf@atelieralf.eu nebo volejte 222 212 835

foto © Jindřich Štreit



Důkaz – pozvánka na slavnostní otevření Edukativní konopné kliniky dne 11. 9. 2010.

3.7 Vyjádření primátora Olomouce a člena správní rady Univerzity Palackého ze dne 14. 9. 2010

Primátor Olomouce Martin Novotný zaslal Okresnímu soudu v Prostějově k jednání dne 16. 9. 2010 písemné vyjádření. Připomněl olomouckou tradici vědeckého výzkumu léčby konopím, uvedl, že doc. Lumír Ondřej Hanuš působící na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě s Mgr. Dušanem Dvořákem spolupracuje, a popsal jeho dlouhodobé odborné a veřejně prospěšné aktivity v Olomouci od devadesátých let.



STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUČ
PRIMÁTOR

Vyjádření primátora města Olomouce k trestnímu stíhání manželů Dvořákových za léčbu konopím

Vyjádření je určeno Okresnímu soudu v Prostějově k jednání 16. září 2010 a je vydáno na základě žádosti Mgr. Dušana Dvořáka.

Vyjádření:

Celou kauzu trestního stíhání manželů Dvořákových dlouhodobě sleduji a mohu-li to říci stručně, manželům Dvořákovým přeji zdar a úspěch. Jsem hluboce přesvědčen, že pan Dvořák není žádný výrobce či prodejce omamných a psychotropních látek a že nemá nic společného s narkomafií. Věřím, že tento postoj se mnou sdílí řada občanů města Olomouce. Je bohužel smutným faktem, že jsou dosud pronásledováni a trestáni lidé, kteří pomáhají druhým nebo sami sobě léčivým konopím.

Pro mne jako primátora města Olomouce je tato situace smutná dvojnásobně, neboť právě na olomoucké Univerzitě Palackého byl v padesátých letech minulého století zahájen první vědecký výzkum léčby konopím a Olomoučan, prof. Lumír Ondřej Hanuš, který pracuje na univerzitě v Jeruzalémě a s Mgr. Dušanem Dvořákem spolupracuje, je v dané oblasti odborníkem nad jiné povolaným.

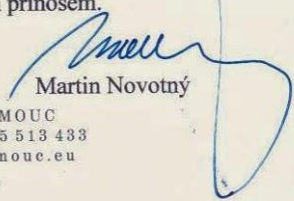
Mohu se vyjádřit pouze k osobě pana Dvořáka, neboť paní Dvořákovou neznám, ale jsem přesvědčen, že právě pro paní Dvořákovou je celá trestní kauza mnohem více náročná a vyčerpávající a jistě i hluboce ponižující.

Přestože s některými názory pana Dvořáka na správu věcí veřejných nesouhlasím a v médiích jsme se opakovaně tvrdě střetli, kritických myšlenek pana Dvořáka si vážím a jsou pro mne v mnoha ohledech inspirativní. Pan Dvořák nepochybně své názory a postoje vyjadřuje často provokativním způsobem, ale i to patří k demokracii.

Jako primátor města Olomouce však považuji za prvořadé sdělit činy pana Dvořáka, které měly a mají přímý dopad na život občanů Olomouce a Olomouckého kraje.

Pan Dvořák založil v Olomouci Středisko prevence, léčby a rehabilitace drogových závislostí P-centrum, které bylo opakovaně oceněno českými i zahraničními cenami. Dále je jmenovaný znám jako organizátor osvětového a humanitárního festivalu Týden pro duševní zdraví, autor odborných knih a studií, autor InternetPoradna.cz, která zaměstnává zdravotně postižené a poskytuje vzdělání studentům univerzit a odborné poradenství veřejnosti. Pan Dvořák je zakladatelem známé galerie U mloka s pravidelnými básnickými festivaly, které, jak vím, pořádá i v Ospělově na Prostějovsku, kde nyní bydlí. V roce 2000 britský premiér Tony Blair zaslal na olomouckou radnici osobní zdravici k pořádání mezinárodní česko-britské konference o léčbě drogových závislostí, kterou zorganizoval právě Mgr. Dušan Dvořák. Pravděpodobně největší dopad práce pana Dvořáka na zdraví tisíců nemocných měla spolupráce jím vedeného P-centra s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v oblasti léčby infekčních nemocí a prosazení interferonové léčby v léčbě závažných typů hepatitid. Zjednodušeně řečeno, práce pana Dvořáka ve prospěch nemocných a handicapovaných je pro občany Olomouce jednoznačným přínosem.

V Olomouci 14. září 2010


Martin Novotný

Horní náměstí / 779 11 OLOMOUČ
Tel.: 585 513 262 (415), fax: 585 513 433
e-mail: martin.novotny@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Důkaz – vyjádření primátora statutárního města Olomouce Martina Novotného a člena správní rady Univerzity Palackého ze dne 14. 9. 2010, mj. také k naplnění spolupráce s Univerzitou Palackého od roku 1996.

3.8 Svědecká výpověď prof. Lubomíra Dvořáka – 16. 9. 2010

Při hlavním líčení dne 16. 9. 2010 vypovídal bývalý rektor Univerzity Palackého prof. Lubomír Dvořák. Svědecky potvrdil, rovněž toto zachycují dobová média a první ústavní stížnost II. ÚS 664/12, že měl osobní kontakt s Dušanem Dvořákem ohledně vědeckého zkoumání léčebných účinků konopí, plánovali schůzku na Lékařské fakultě UP po sklizni a byla univerzita k výzkumu doporučena doc. Lumírem Hanušem z Hebrejské univerzity, který analyzoval ospělovské konopí a konopí členů výzkumu Konopí je lék. Výpověď rektora univerzity je důležitým nezávislým svědeckým důkazem skutečného vědeckého záměru.

3.9 Smlouva o spolupráci Ateliér ALF, o. s. – Konopí je lék, o. s. ze dne 10. 12. 2010

Smlouva o spolupráci v zastoupení statutárních orgánů Mgr. Dušana Dvořáka a MUDr. Jany Budařové pod kontrolou dozorčí rady Mgr. Jaroslava Kabilky, uvádí, že dosavadní součinnost stran včetně zakladatelů a investorů vedla v letech 2005–2010 k významným investicím do vzniku Edukativní konopné kliniky v Praze a Ospělově a že společným cílem je právní, přírodovědný a národohospodářský výzkum „Konopí je lék“. Dokument dále výslovně uvádí otevření Konopné apatyky dne 28. 9. 2009, slavnostní otevření všech hlavních pracovišť EKK v roce 2010 a rozpracovaný výzkumně-aplikační program, metodiky, odborné konzultace, pěstitelské a zpracovatelské zázemí.

V majetkové části smlouva eviduje také kvalifikovaný odhad pohledávky Konopí je lék vůči České republice za odebrané konopí v letech 2009 a 2010. Tím se institucionální a vědecká větev přímo propojuje s pozdější majetkovou a daňovou otázkou.

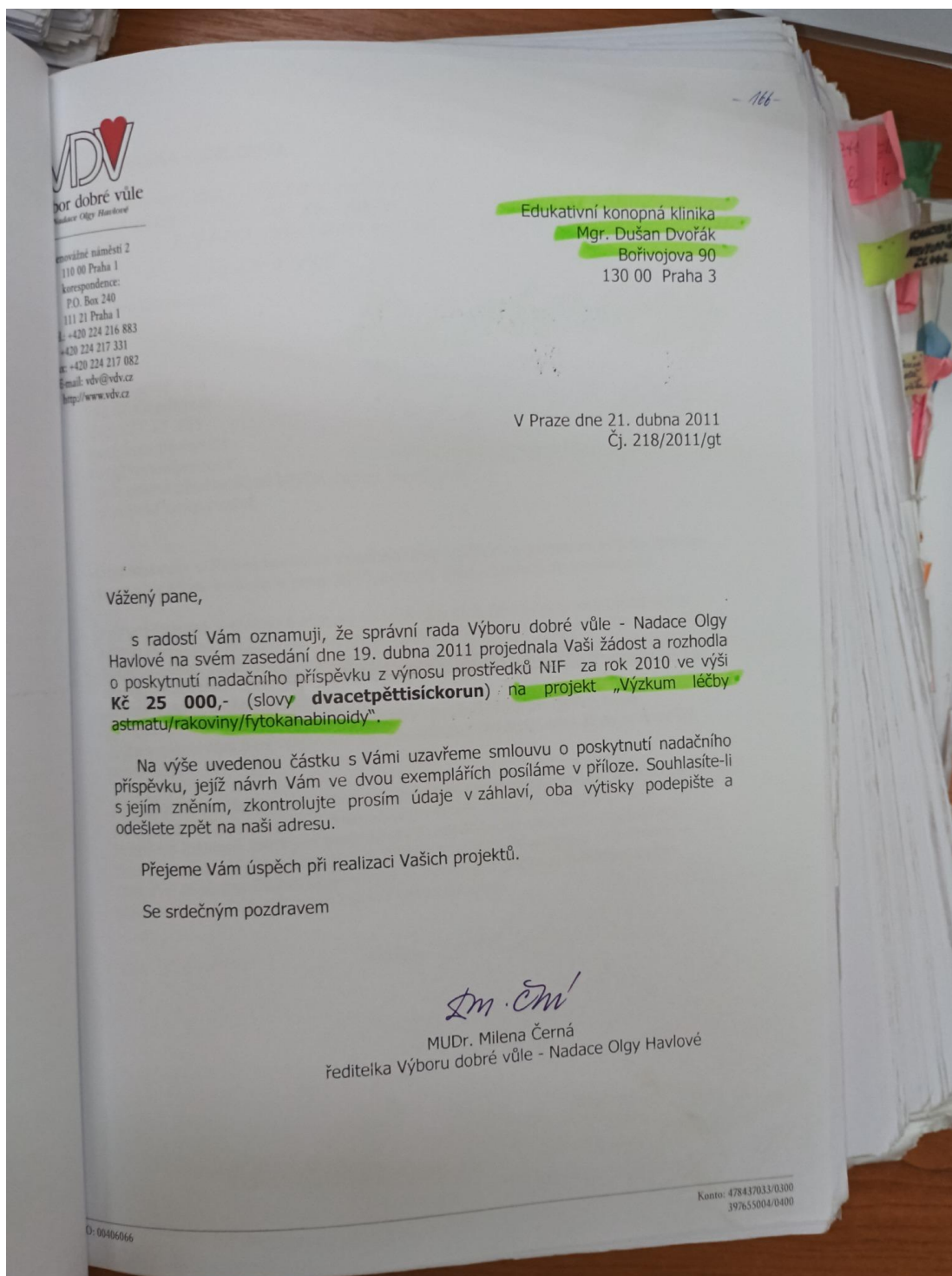
Stejně závěry schválila Konference členů nevládních organizací aliance Cannabis is The Cure, z. s. dne 21. března 2026 a jsou k veřejnému ověření ve Sbírce listin včetně investic do pražské, olomoucké a ospělovské Edukativní konopné kliniky a výzkumu a vzdělávání od roku 1994 včetně PPP projektů a projektů ESF.

3.10 Podání zřizovatelů Edukativní konopné kliniky vládě dne 4. 3. 2011

Podání zřizovatelů EKK adresované vládě dne 4. 3. 2011 žádalo přijetí opatření k zajištění legitimacy, ochrany a podpory činnosti kliniky. Text výslovně uvádí, že EKK poskytuje pomoc nemocným občanům České republiky a EU, včetně využívání léčebných účinků konopí, a že pro tyto účely s konopím podle potřeby nakládá včetně pěstování, výkupu, zpracování a zkoumání. Současně požadovalo náhradu či dodání materiálu odebraného policií a náhradu souvisejících škod. Jde o další dobovou listinu dokládající kontinuitu programu a jeho otevřené deklarování nejvyšším orgánům výkonné moci.

3.10a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 19. a 21. 4. 2011 – grant na výzkum léčby astmatu, rakoviny a fytokannabinoidů

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové projednala dne 19. dubna 2011 žádost Edukativní konopné kliniky a rozhodla o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosu prostředků NIF za rok 2010 ve výši 25 000 Kč na projekt „Výzkum léčby astmatu/rakoviny/fytokannabinoidy“. Rozhodnutí bylo Edukativní konopné klinice, Mgr. Dušanu Dvořákovi, Bořivojova 90, Praha 3, oznámeno dopisem ze dne 21. dubna 2011, č. j. 218/2011/gt, podepsaným MUDr. Milenou Černou, ředitelkou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Listina je zaznamenána ve spisech 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011 a je přímým dobovým dokladem, že v době probíhajících trestních řízení existoval konkrétní výzkumný projekt Edukativní konopné kliniky zaměřený na léčbu astmatu, rakoviny a fytokannabinoidy, který získal nadační podporu.



Důkaz – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, dopis Edukativní konopné klinice ze dne 21. 4. 2011, č. j. 218/2011/gt; rozhodnutí správní rady ze dne 19. 4. 2011 o příspěvku 25 000 Kč na projekt „Výzkum léčby astmatu/rakoviny/fytokanabinoidy“. Ofoceno ze spisu 2 T 65/2011 na OSZ v Prostějově v roce 2024. **Spis není u OS v Prostějově veden od roku 2018, kdy jej zpět převzalo OSZ v Prostějově.**

3.11 Odborné stanovisko doc. Lumíra Hanuše ze dne 13. 3. 2015

Pozdější odborné stanovisko doc. RNDr. Lumíra Hanuše, DrSc., potvrzuje jeho působení na Institute for Drug Research, School of Pharmacy, Faculty of Medicine, Hebrew University a shrnuje historický vědecký výzkum konopí na Univerzitě Palackého. Uvádí mimo jiné výzkum prof. Zdeňka Krejčího od roku 1950 a vědeckou

konferenci „Konopí jako lék“ na UP v roce 1954. Stanovisko současně obsahuje odborné závěry o rozdílech obsahu kanabinoidů podle části rostliny, podmínek pěstování a metodiky měření.

3.12 Žádosti o policejní ochranu od září 2009

Listina zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ze dne 11. 5. 2011, adresovaná policejnímu prezidentovi, výslovně uvádí, že ředitel kliniky Mgr. Dušan Dvořák se od 10. 9. 2009 opakovaně domáhal policejní ochrany života, zdraví a majetku pracovníků kliniky a ochrany výzkumnické farmy léčivého konopí v Ospělově. Podání popisuje opakované zásahy v letech 2009–2010, požaduje okamžité zajištění ochrany a řádné prošetření předchozích podnětů. Policejní prezidium následně dne 10. 6. 2011 pod č. j. PPKV-1578-4/ČJ-2011-009VKS potvrdilo přijetí a postoupení podání krajské policii a OSZ Prostějov.

196

Policejní prezident, Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7

Na vědomí: Okresní soud, Okresní státní zastupitelství a Policie ČR v Prostějově

Vážený pane policejní prezidente

Ředitel Edukativní kliniky v Praze, Mgr. Dušan Dvořák, se od 10. září 2009 opakovaně marně domáhá policejní ochrany k ochraně života, zdraví a majetku pracovníků neziskových organizací, které kliniku založily a osob ve výzkumném programu Konopí je lék. Léčivé konopí je velmi účinným a šetrným lékem u řady vážných a smrtelných chorob, v řadě případů stávající zdravotnický systém nenabízí šetrnější a účinnější léčivou látku (rakovina, roztroušená skleróza, parkinsonova choroba etc.) 9. dubna 2011 klinika získala grant „Nadace Olgy Havlové – Výboru dobré vůle“ na výzkum léčby rakoviny fytkanabinoidy (zjednodušeně řečeno léčivé konopí).

Stejně tak se Mgr. Dušan Dvořák marně domáhá ochrany výzkumnické farmy léčivého konopí odborné společnosti Konopí je lék, o.s. v Ospělově. Zde nám v průběhu let 2009 a 2010 odebraly prostějovské státní orgány více než 400 kilogramů léčivého konopí, a to v rozporu se Zákonem o zdraví lidu, Zákonem o sdružování občanů (na tuto činnost máme registrovány stanovby odborné společnosti), Občanským zákoníkem (smlouvy s občany), Trestním zákonem, mezinárodními úmluvami včetně Jednotné úmluvy o omamných a psychotropních látkách a Ústavu ČR. V důsledku jednání prostějovských orgánů zemřeli, byli zmrzačeni, okradeni a kriminalizováni nevinní lidé. Pokud by byla farma v Ospělově chráněna policií, k tomuto by nedošlo! Totéž se kdykoliv může stát celé řadě nemocných nebo celému pracovišti v Praze!

Namísto zákonné povinnosti policie je opakovaně kriminalizován zakladatel odborné společnosti Konopí je lék, o.s., klinicky vysoce a ojediněle erudovaný odborník na cannabiterapii Mgr. Dušan Dvořák a jeho rodina jen proto, že jsou majitelé pozemku výzkumnické farmy. Mgr. Dušan Dvořák obdržel za vzdělávání v léčbě konopím cenu premiéra Jana Fischera (12/2009), za výzkum a rozvoj kvality zdravotně-sociálních služeb obdržel ceny premiérů Tony Blaira (GB), Vladimíra Špidly, českých a zahraničních společností a nadací, jeho odbornost garantují exrektoři Univerzity Palackého prof. Jana Mačáková a prof. Josef Jařab. 4. května 2011 obdržel náš kolega Lumír Ondřej Hanuš čestný doktorát Palackého univerzity právě za objevy léčivých kanabinoidů!

Dále Vás opakovaně žádáme, aby bylo řádně prošetřeno, kam se prostějovskému státnímu zástupci Mgr. Ivo Černíkovi „ztratilo“ více než 285 kilogramů léčivého konopí (ze kterého lze získat tzv. marihuanu) ze zabavené úrody v Ospělově v roce 2009, které bylo v majetku odborné společnosti Konopí je lék, o.s.! V zápise o propadnutí věci v rozsudku OS Prostějov v roce 2010 je totiž uvedeno jen cca 25 kg z množství tisíce resp. OSZ Prostějov uváděných 786 rostlin. Je doložitelné, že objem rostlinné hmoty 1 rostliny konopí (listí + květ) je po usušení nejméně od 500 – 1000 g! Když státní orgány na tento rozpor Mgr. Dušan Dvořák jako námi pověřená osoba opakovaně upozorňuje (včetně nic nečiničích OS Prostějov), státní orgány se Mgr. Dvořákovi vysmívají a věc nešetří. Naposledy žádost o prošetření - zaslana z Policejního prezidia z Prahy na náš podnět - zamítla s naprosto nevhodnými komentáři Policie ČR Prostějov (Mgr. Marek Horák, 3. května 2011). Titíž státní zaměstnanci (státní zástupce Ivo Černík – komisař Marek Horák) Mgr. Dušanu Dvořákovi udělili v březnu 2011 pokutu 10 tisíc za údajně špatnou omluvu z výsledku v lednu 2011, přestože se řádně písemně omluvil (viz příloha) a podal stížnost v termínu a titíž státní zaměstnanci odmítají uznat chybu, nebo alespoň dát splátkový kalendář. Kolega Dvořák je díky jednání státních orgánů proti neziskovým organizacím, které kliniku založily, zcela bez prostředků – o jednání v předmětné věci jsme informovali opakovaně parlament, viz podklady z posledního jednání v parlamentu 6. dubna 2011: <http://www.konopijelek.eu/adresovano-vyboru-pro-socialni-politiku-ps-p-cr.html>

Žádáme Vás, aby byla policejní ochrana okamžitě zajištěna a naše podněty skutečně řádně šetřeny!

Dne 11. května 2011 Vás zdraví statutární zástupci NNO založivších Edukativní Konopnou kliniku

MUDr. Radek Matlach
Konopí je lék, o.s.

Mgr. Zbyněk Kopriva
Ateliér ALF, o.s.

Mgr. Robert Nováček
Art Language Factory, o.s.

Příloha: Dopis Mgr. Dvořáka policii a státnímu zastupitelství v Prostějově ve věci omluvy
Poznámka: váhovou výnosnost květu a listu rostliny konopí může doložit Konopářský svaz ČR, Konopa, o.s., Zemědělské univerzity v České republice a celá řada zemědělských...

Důkaz – žádost zřizovatelů Edukativní konopné kliniky policejnímu prezidentovi ze dne 11. 5. 2011 a OČTŘ v Prostějově; v textu je výslovně uvedeno opakované domáhání se policejní ochrany od 10. 9. 2009 a těžké újmy

*na zdraví s následky smrti způsobené státními orgány - konkrétně předčasně a v bolestech zemřeli onkologicky nemocná Olga Novotná a Petr Kodým v dubnu 2011, dosud nikdy nepovoleno vyšetřit policií včetně NCOZ, státními zastupitelstvími všech stupňů včetně NSZ a přikázat projednat justicí všech stupňů od 8 Tdo 1231/2011 a II. ÚS 664/12 doposud, totožně nebylo povoleno prošetření podezření na způsobení zločinu dle § 149 odst. 4 a 5 trestního zákoníku ev. jiné kvalifikace fatální újmy na nevinném člověku na listině policejnímu prezidentovi a dalším dne 11. května 2011 podepsaném onkologicky nemocným předsedovi otevřené společnosti Ateliér ALF, o. s. Mgr. Zbyňku Kopřivovi, který předčasně velmi bolestně zemřel v lednu 2012. Také úbytek váhy konopí zjištěný policií v Ospělově nebyl OČTŘ a soudem nikdy vysvětlen! Tři nevládní organizace **deklarovaly jen za rok 2009 celkem 310 kilogramů, státní orgány deklarovaly pouze a jen necelých 25 kilogramů!***

3.13 Trestní oznámení a doplnění k zásahům na výzkumnické farmě v roce 2010

Dne 6. 9. 2010 podala odborná společnost Konopí je lék, o. s., prostřednictvím předsedkyně MUDr. Jany Budařové Nejvyššímu státnímu zastupitelství trestní oznámení v souvislosti se zásahem na výzkumnické farmě dne 2. 9. 2010. Podnět byl předán OSZ v Prostějově k vyřízení, k čemuž nikdy nedošlo! Podání označovalo podezření zejména podle § 329, § 181 a § 357 trestního zákoníku a žádalo řádné šetření. Následné doplnění upozorňovalo mimo jiné na oddělování částí rostlin, rozpor s tehdy platným nařízením vlády č. 455/2009 Sb., na odebrání léčivého konopí určeného nemocným a na škody z let 2009–2010. Trestní a majetkové námitky tedy byly nejvyššímu článku soustavy státního zastupitelství předloženy ještě před rozhodnutím Nejvyššího soudu ve věci 8 Tdo 1231/2011.

**Konopí je lék, o.s., Bořivojova 90, 130 00 Praha-Žižkov, IČO: 227 27 281
www.konopijelek.cz, info@konopijelek.cz, tel.: +420 222 212 835**

Nejvyšší státní zastupitelství ČR
Jezuitská 4
Brno
660 55

Trestní oznámení kvůli důvodnému podezření na spáchání trestných činů.

Dne 2. září 2010 na výzkumné farmě odborné společnosti Konopí je lék, o.s. v Ospělově č.p. 6 (PSČ 798 55) zničili příslušníci policie ČR za účasti okresního zástupce Mgr. Ivo Černíka přes 330 rostlin léčivého konopí (zhruba 100 kilogramů léčebné byliny). Pravděpodobně tytéž osoby provedly stejnou činnost i v roce 2009, a to konkrétně 18. srpna 2009.

Léčivé konopí si na výzkumné farmě v Ospělově nechaly pěstovat stovky nemocných z celé České republiky na základě písemné smlouvy s odbornou společností Konopí je lék, o.s.. Farma patří manželům Dvořákovým a odborná společnost Konopí je lék, o.s. má pozemky a nemovitosti pronajaté.

Zakladatel odborné společnosti a místopředseda Konopí je lék, o.s. Mgr. Dušan Dvořák písemně informoval 30. července 2010 ministra vnitra Radka Johna, Policii ČR – odbor korupce a Policii ČR v Konici, že na výzkumné farmě odborné společnosti Konopí je lék, o.s. v Ospělově č.p. 6 (PSČ 798 55) neznámé osoby zničily 7 rostlin léčivého konopí se škodou dle černého trhu 250 tisíc Kč. Policie ČR v Konici na místě krádeže v Ospělově dne 30. června 2010 učinila o tomto zápis, nafotila a zadokumentovala daný stav a informovala o této situaci oddělení kriminální Policie ČR v Prostějově. Namísto vyšetřování krádeže léčivého konopí přijelo dne 2. září 2010 do Ospělova cca 12 státních zaměstnanců a zničili veškerou úrodu léčivého konopí v hodnotě dle tabulek policie na černém trhu cca 25 mil. Kč, neboť tabulkový ceník policie považuje veškeré léčivé konopí včetně listů za marihuanu a jiný ceník neexistuje.

Jsmě přesvědčeni, že došlo k naplnění skutkových podstat trestných činů a žádáme, aby byla činnost daných státních zaměstnanců porušující kromě jiného Ústavou garantovaná občanská práva a klíčový princip civilizovaného práva, např. presumpce neviny, řádně vyšetřena, a vyšetřování dozorováno Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR.

Domníváme se, že došlo ke spáchání nejméně těchto trestných činů dle trestního zákona:

§ 329 - Zneužití pravomoci úřední osoby, protože státní orgány svým jednáním způsobily škodu velkého rozsahu konkrétním občanům, kteří se snažili k léčivým účelům pro své osobní potřeby získat léčivé konopí. Tuto skutečnost jsme doložili předložením fasciklu konkrétních smluv a toto rovněž telefonicky sdělila veliteli policejního zákroku předsedkyně a statutární zástupce Konopí je lék, o.s. MUDr. Jana Budařová a apel na velitele policejního zásahu učinila i poslankyně PSP ČR Mgr. Dagmar Navrátilová.

§ 181 Poškození cizích práv, protože státní orgány svým jednáním způsobily vážnou újmu na právech velkého rozsahu odborné společnosti Konopí je lék, o.s. a jeho členů a osob, které využívají služeb společnosti.

§ 357 Šíření poplašné zprávy, a to dle nás dle odstavce 4b), neboť orgány činné v trestním řízení svými opakovanými mediálními sděleními občany ČR lživě informují a šíří poplašné zprávy, že pěstování a zpracování léčivého konopí k léčbě je trestný čin, což opakovaně označil Nejvyšší soud jako protiprávní jednání.

Toto podání Nejvyššímu státnímu zastupitelství ČR bylo odsouhlaseno odbornou společností Konopí je lék, o.s. a je podáno statutárním zástupcem společnosti.

V Brně dne 6. září 2010

S pozdravem



MUDr. Jana Budařová
předsedkyně představenstva

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, Jezuitská 4, 660 55 Brno

Věc: doplnění trestního oznámení odborné společnosti Konopí je lék, o.s. ze dne 6. září 2010 a uvedení závažných skutečností ve vztahu k národní bezpečnosti a dopadům na státní rozpočet České republiky.

Jak jsme již uvedli v podnětu NSS 6. září 2010 (viz příloha 1), bylo odborné společnosti Konopí je lék, o.s. v době probíhajícího policejního šetření krádeže léčivého konopí na výzkumné farmě v Ospělově (oznámeno Policií ČR v Konici 30. července 2010) trestněprávními složkami OSZ a Policie ČR v Prostějově 2. září 2010 zečteno veškeré léčivé konopí z výzkumné farmy v Ospělově a došlo dle našeho názoru ke spáchání řady trestných činů (zneužití pravomoci úřední osoby, poškození cizích práv a šíření poplašné zprávy).

Zneužití pravomoci úřední osoby posiluje fakt, že trestněprávní složky OSZ a Policie ČR v Prostějově postupovaly jednoznačně rozporu se zákonem a **učinily právně neplatný úkon s cílem naší společnost a její členy poškodit**, neboť z jednotlivých rostlin léčivého konopí na výzkumné farmě v Ospělově odňaly mačetami stonky ve výši cca 15 cm od kořene a tuto zbylou rostlinnou hmotu samičích rostlin zanechaly v zemině, anebo odsekanou na půdě, kde se naopak sušily samčí rostliny léčivého konopí. Stalo se tak i přes opakované upozornění a apely členky odborné společnosti Konopí je lék, o.s. Mgr. Radomíry Dvořákové v přítomnosti řady svědků a doloženého svědectví zasahujícího policisty u Okresního soudu v Prostějově 16. září 2010 v trestní věci 2T 104/2010.

Citujme z nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Citace: “rostliny konopí (Cannabis sp.): všechny druhy a odrůdy, které obsahují více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů **z celkové hmotnosti rostliny“!** Společnosti Konopí je lék, o.s. tak vzniklé škody narostly o náklady spojené s likvidací poškozených částí léčivého konopí.

Žádáme okamžité zastavení trestního řízení proti našim členům, důkladné šetření podaného podnětu a úhradu způsobených škod za rok 2009 a 2010!

Dále vám zasiláme právní rozklad podaný členy odborné společnosti Konopí je lék, o.s. (viz příloha 2) Okresnímu soudu v Prostějově v trestní věci 2T 104/2010, který nejenže dokládá **právní neplatnost trestního zákona a trestního zákoníku** vztahujícího se v jednotlivých paragrafech daných zákonů k omamným a psychotropním látkám, a tedy i právní neplatnost trestního řízení s našimi členy pod č.j. 2T 104/2010, ale jde ve svém důsledku o právní dopad s fatálními následky pro bezpečnost České republiky a enormní deficit státního rozpočtu.

Na vědomí:

- Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno
- Okresní soud v Prostějově, Mgr. Ivana Otrubová, Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov
- Okresní státní zastupitelství v Prostějově, Mgr. Ivo Černík, Havlíčkova 16a, 796 85 Prostějov

S pozdravem MUDr. Jana Budařová, předsedkyně odborné společnosti Konopí je lék, o.s.

3.14 Navazující podněty a žádosti v roce 2011

Dne 7. 2. 2011 byla Policii ČR v souvislosti s věcí č. j. KRPM-10197/TČ-2010-141271 znovu adresována žádost o policejní ochranu pracovníků Edukativní konopné kliniky, nemocných a registrovaných pěstitelů a současně stížnost na postup orgánů v trestní věci. Dne 4. 3. 2011 se zřizovatelé kliniky obrátili na vládu s žádostí o ochranu života, zdraví, výzkumu a farmy. Dne 11. 5. 2011 následovalo podání policejnímu prezidentovi a OSZ a OS v Prostějově a ve stejném období odborná společnost Konopí je lék zasílala soudu ve věci 2 T 65/2011 podklady k léčebnému a výzkumnému programu, více než 200 smluvních objednávek a žádost o náhradu škody za odebrané konopí.

3.15 Pokračování ochranných a přezkumných podání v roce 2012

Kontinuitu žádostí dokládá rovněž podání rodičů navrhovatele ze dne 9. 4. 2012, adresované vedoucímu Okresního soudu v Prostějově, vedoucí státní zástupkyni OSZ Prostějov a vedoucímu obvodu Policie ČR v Prostějově, s požadavkem na zajištění policejní ochrany výzkumnické farmy. Krajské státní zastupitelství v Brně následně dne 22. 5. 2012 pod č. j. 1 KZT 516/2012-14 postoupilo Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově podněty Mgr. Dušana Dvořáka z 12. 4. a 15. 5. 2012 a podnět Ing. Františka Dvořáka a Jany Dvořákové z 25. 4. 2012; část byla vyhodnocena jako žádost o postup podle § 157a odst. 1 trestního řádu. Věc byla předána do řízení 2 T 65/2011, nebyla však nikdy věcně projednána.

Vážený pan JUDr. Vladimír Váňa
Vedoucí Okresního soudu v Prostějově
Havlíčкова 2936/16, 797 09 Prostějov

Vážená paní JUDr. Naděžda Kezniklová
Vedoucí státní zástupce OSZ Prostějov
Rejskova 14, 796 85 Prostějov

Vážený pan plk. Mgr. Pavel Novák
Vedoucí Policie ČR obvodu Prostějov
Újezd 12, 796 77 Prostějov

Věc: žádost o zajištění policejní ochrany výzkumnické farmy léčivých genetik konopí v majetku manželů Dušana a Radomíry Dvořákových v Ospělově (798 55 Ospělov 6) k zajištění ochrany života, zdraví a majetků občanů v mezinárodním výzkumném programu „Konopí je lék“ v souladu s § 2 zákona o policii, § 31, odst. 1 trestního zákoníku, § 5, odst. 5 a § 29 zákona o návykových látkách, Článku II a III, zejména § 8 písm. a) a písm. b) a § 9 ods. 4) písm. b) zákona o zdraví lidu.

Vážený pane Váňo, vážená paní Kezniklová, vážený pane Nováku
Obracíme se na vás s laskavou žádostí a prosbou o vaši urgentní koordinační schůzku a vydání rozhodnutí k zajištění policejní ochrany výzkumného programu „Konopí je lék“ v okrese Prostějov marně žádané od roku 2008 ministroví vnitra a od roku 2009 opakovaně policejnímu prezidentovi a členům vlády, jak vaše státní instituce Mgr. Dušan Dvořák opakovaně informoval.

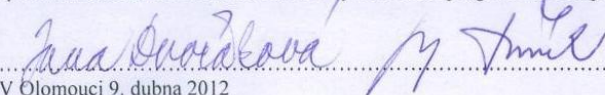
V letech 2009 – 2011 OČTŘ Prostějov se souhlasem OS Prostějov znehodnotily v Ospělově na výzkumnické farmě veškerou úrodu léčivého konopí a způsobili tak předčasnou a bolestnou smrt a vážné zdravotní poškození stovek občanů, jak OS Prostějov 11. května 2011 do spisu 2T 65/2011 doložil i lékař, soudní znalec MUDr. Radek Matlach a Mgr. Dušan Dvořák doložil OS Prostějov s MUDr. Irinou Huberňákovou pravděpodobně první kazuistiku na světě o vyléčení tzv. diabetické nohy konopnou masťou z výzkumného programu „Konopí je lék“ (amputace se týká až 3000 občanů, je registrováno přes 800 tisíc diabetiků), společně s MUDr. Věrou Krukovou u OS Prostějov v roce 2010 referovali v rámci 2T 104/2010 o vyléčení Parkinsonovy choroby léčivým konopím, s Mgr. Robertem Nováčkem o stabilizaci progresivní potroušené sklerózy, s MUDr. Janou Budařovou a onkologicky nemocnou Olgou Novotnou o úspěšné léčbě rakoviny, což dokládáme v odkazu na práci předního světového vědce léčivých kanabinoidů Ondřeje Lumíra Hanuše z Hebrejské univerzity a kolegy Mgr. Dušana Dvořáka, který vysvětluje, proč léčivé konopí léčí rakovinu nejen paliativně, ale některé typy rakoviny i kauzálně, jak OS Mgr. Dušan Dvořák opakovaně zdůrazňoval včetně úspěšné léčby vlastního chronického onemocnění dlouhodobě neúspěšně léčeného zdravotnickým systémem, viz <http://konopijelek.blogspot.com/2012/03/konopi-rakovina-ondrej-lumir-hanus.html>

S ohledem na vaši znalost vysokých odborných kompetencí Mgr. Dušana Dvořáka jako zakladatele odborné společnosti Konopí je lék, o.s., zakladatele cannabisterapie a spoluzakladatele adiktologie garantovanou českými, zahraničními a mezinárodními odbornými autoritami, vládami, primátorem města Olomouce, především pak lékaři a stovkami nemocných, minimální rizika a vysokou bezpečnost léčivky konopí splňujeme potřebné náležitosti legálního jednání dle § 31, odst. 1 trestního zákoníku, rovněž tak článku 23 LZPS. Jednáme současně v souladu s mezinárodními úmluvami a ústavními zákony: Úmluvou OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988, která jasně sděluje, že účastnické země úmluvy mohou své zákony upravit tak, aby byly v souladu s ústavním pořádkem a nebyla systémově zneužívána policie na nemocných a porušovány ústavní zákony, zejména pak čl. 1, čl. 4 odst. 4, čl. 15 odst. 2, čl. 23, čl. 31, čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Dalšími mezinárodními úmluvami, která chrání práva občanů před zneužíváním státních orgánů v předmětné věci je Úmluva o lidských právech a biomedicíně publikovaná ve Sbírce mezinárodních smluv sdělením MZV č. 96/2001 Sb.m.s., zejména pak Kapitoly 1, články 1-3, Listina základních práv Evropské unie ze dne 14.12.2007 jako součásti Lisabonské smlouvy, zejména pak Kapitoly 1, články 1-4 a dále například Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících.“

Analýzy kanabinoidů léčivého konopí ve výzkumném programu „Konopí je lék“ roce 2009 – 2010 prováděla Hebrejská univerzita, v letech 2010 – 2011 Kriminalistický ústav a roce 2012 Ústav soudního lékařství FN Olomouc. Jak je ze spisů u OS Prostějov 2T 104/2010 a 2T 65/2011 ověřitelné, zájemci o vstup do výzkumného programu tak činí na základě svobodného rozhodnutí a písemného vyjádření a spolupráce s ošetřujícím lékařem (kazuistiky), kdy jim stávající zdravotnický systém nemůže pomoci, anebo používá léčivé látky vysoce ohrožující zdraví daných občanů s řadou negativních účinků. Léčivé kanabinoidy jsou uvedeny v lékopise, avšak výzkum optimální synergie a poměrů kanabinoidů probíhá dodnes na celém světě.

Apelujeme tímto současně na vaši lidskost a soucit a víru v demokratické uspořádání naší země a právní stát, neboť důkazně víme, že společně doložíme vysoký společenský prospěch a věříme, že již nikdy nebude v okrese Prostějov na občanech kvůli léčivému konopí zneužita Policie ČR a hrubým způsobem porušen § 2 zákona o policii a řádní občané kriminalizováni jako nějací zločinci, dealeri drog a prodejci marihuany a šířitelé toxikomanie, což sami odsuzujeme. Děkujeme.

Ing. František Dvořák, 10. 4. 1936 a Jana Dvořáková, 20.3. 1939, společně bytem Za vodojemem 4, 772 00 Olomouc jako spoluzakladatelé, mecenáši a účastníci výzkumného programu „Konopí je lék“, rodiče Mgr. Dušana Dvořáka


.....
V Olomouci 9. dubna 2012

Důkaz – žádost o policejní ochranu výzkumnické farmy v Ospělově ze dne 9. 4. 2012 a vážná a dosud nevyšetřená podezření.

3.16 Námitka nevymahatelnosti neoznámených technických předpisů

V podáních založených ve spise 2 T 104/2010 byla uplatněna námitka, že technické předpisy nepodrobené oznamovací proceduře podle směrnice 98/34/ES nemohou být vůči jednotlivci použity. Argumentace odkazovala mimo jiné na rozsudek Soudního dvora ve věci C-194/94 CIA Security International a vztahovala tuto námitku na změny zákona č. 167/1998 Sb., zejména na povolovací režim § 8, zákaz podle § 24 a jejich vazbu na trestní odpovědnost. V dovolání a následně v ústavní stížnosti byla výslovně požadována předběžná otázka Soudnímu dvoru EU. Návrh na obnovu řízení z 12. 7. 2026 zdůrazňuje, že tyto unijní námitky nebyly nově vytvořeny, ale byly soudům předkládány již v původních řízeních.

3.17 Nejvyšší soud 8 Tdo 1231/2011 – odmítnutí notifikační námitky

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1231/2011, převzal závěr odvolacího soudu, že zákon o návykových látkách není technickou normou vyžadující oznámení podle směrnice 98/34/ES, a argumentaci spojil s úpravou prekurzorů a s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství. Návrh na obnovu řízení z roku 2026 tento právní rámec označuje za věcně vadný zejména proto, že směřuje režim konopí s režimem prekurzorů a z přímé použitelnosti unijních nařízení dovozuje důsledek pro notifikační povinnost vnitrostátního technického předpisu.

Citace Nejvyššího soudu – 8 Tdo 1231/2011

„v případě zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách se nejedná o takovou technickou normu, kterou je třeba nahlásit“

NS, usnesení ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1231/2011, část k zamítnutí návrhu na předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU pro nevymahatelný předpis z důvodu neoznámení Evropské komisi.

3.18 Ústavní soud II. ÚS 664/12 – převzetí závěru Nejvyššího soudu

Ústavní soud usnesením ze dne 13. 4. 2012, sp. zn. II. ÚS 664/12, závěr Nejvyššího soudu akceptoval. Návrh na obnovu řízení z 12. 7. 2026 namítá, že Ústavní soud neprovedl samostatný test relevance práva EU a povinnosti položit předběžnou otázku, ale převzal argumentaci založenou na režimu prekurzorů. Dokument proto tento závěr označuje za jeden z právních předpokladů, které mají být v obnově znovu posouzeny.

Citace Ústavního soudu – II. ÚS 664/12

„Uvedený závěr Ústavní soud akceptuje“

ÚS, usnesení ze dne 13. 4. 2012, sp. zn. II. ÚS 664/12.

Důkazní význam pro chronologii: od září 2009 jsou v listinách doloženy opakované žádosti o policejní ochranu; v roce 2010 byly podány trestní podněty k zásahům na farmě a současně byly ve spise uplatňovány námitky k nevymahatelnosti neoznámených technických předpisů; v letech 2011–2012 tyto námitky pokračovaly v dovolání, ústavní stížnosti a dalších ochranných podáních. Pozdější návrh na obnovu řízení z roku 2026 je proto prezentuje jako dlouhodobě zachované, nikoli dodatečně vytvořené argumenty.

3.19 Odborná společnost Konopí je lék, o. s. soudu dne 3. 8. 2010 - vlastnictví, vrácení majetku a škoda

Podání předsedkyně MUDr. Jany Budařové Okresnímu soudu v Prostějově ze dne 3. 8. 2010 ve věci 2 T 104/2010 výslovně protestuje proti kriminalizaci manželů Dvořákových a žádá zastavení trestního řízení. Současně označuje přibližně 300-310 kg léčivého konopí odebraného policií dne 18. 8. 2009 za majetek odborné společnosti Konopí je lék, o. s., žádá jeho vrácení nejpozději do 17. 11. 2010, **případně náhradu ekvivalentem nebo finanční částkou odpovídající darovací smlouvě**. Listina navíc uvádí, že otázka vrácení majetku byla předtím adresována NSZ, ministerstvům, vládě a poslancům. Pro nynější řízení je podstatná jako přímý dobový

doklad, že **vlastnické a náhradové nároky třetí právnické osoby byly soudu oznámeny ještě před rozhodnutím v první trestní věci a rozhodnutí finančního úřadu o řádném zdanění zabraného konopí.**

3.20 Čestné prohlášení ze dne 13. 7. 2010 - vědecký účel, komunikace s MZ a zahraniční spolupráce

Čestné prohlášení předložené OS Prostějov ve věci 2 T 104/2010 a podepsané Lubomírem Smékalem, Jaroslavem Kabilkou a Robertem Nováčkem potvrzuje jejich znalost komunikace s Ministerstvem zdravotnictví již v únoru a březnu 2008, oznámení výsadby 77 rostlin dne 25. 5. 2008, darování léčivého konopí odborné společnosti a komunikaci Mgr. Dušana Dvořáka s tehdejšími rektorem UP prof. Lubomírem Dvořákem a doc. Lumírem Hanušem z Hebrejské univerzity o výzkumu léčby konopím. Jde o dobový listinný důkaz předcházející rozsudku v první trestní věci.

3.21 Výpis z evidence léčivého konopí pro odvolací řízení 3 To 25/2011

Výpis z evidence léčivého konopí byl podle listiny vyhotoven pro doplnění odvolání v řízení 3 To 25/2011 a se souhlasem zřizovatelů Edukativní konopné kliniky. Zachycuje vznik a vývoj programu od roku 2008, včetně výsadby 77 rostlin, informování veřejných orgánů a následné evidence léčivého konopí. Důkazní význam spočívá v tom, že soudům byl předkládán ucelený provozní a vlastnický kontext programu, nikoli pouze izolované tvrzení obžalovaných.

3.22 MUDr. Radek Matlach soudu dne 11. 5. 2011 - více než 200 objednávek, vlastnictví a náhrada škody

MUDr. Radek Matlach jako statutární zástupce odborné společnosti Konopí je lék, o.s. ve vyjádření ve věci 2 T 65/2011 podporuje zpětvzetí obžaloby a uvádí, že v příloze zasílá více než 200 kopií smluvních objednávek konkrétních občanů na výsadbu léčivého konopí úrody 2010. Výslovně uvádí, že konopí v roce 2009 i 2010 bylo v majetku odborné společnosti a žádá náhradu škody za zničení úrody, kterou vyčísluje s odkazem na hmotnost a policejní ocenění. Tato listina přímo spojuje druhou trestní věc s vlastnickými a majetkovými nároky právnické osoby a s konkrétními smluvními vztahy k nemocným.

3.23 JUDr. Naděžda Kezníková, OSZ Prostějov, 16. 6. 2011 - vrácení podání bez věcného vyřízení

Okresní státní zástupkyně JUDr. Naděžda Kezníková ve sdělení ze dne 16. 6. 2011, sp. zn. 1 ZT 11/2010, vrací bez věcného vyřízení podání zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v zastoupení MUDr. Radka Matlacha, Mgr. Zbyňka Kopřivy a Mgr. Roberta Nováčka ze dne 11. 5. 2011 včetně osmi příloh. Uvádí, že neshledává příslušnost OSZ k požadovanému postupu; odkazuje na skončené trestní řízení, předchozí hodnocení státního zástupce a skutečnost, že podání bylo adresováno Policejnímu prezidiu. Pro obnovu je listina významná tím, že prokazuje nejen doručení podání státnímu zastupitelství, ale i to, že otázky majetku, ochrany výzkumu a tvrzených následků zásahů nebyly tímto sdělením věcně přezkoumány.

3.24 JUDr. Milena Hojovcová, KSZ Brno, 22. 5. 2012 - postoupení podnětů do 2 T 65/2011 a režimu § 157a tr. ř.

Krajská státní zástupkyně JUDr. Milena Hojovcová sdělením č. j. 1 KZT 516/2012-14 ze dne 22. 5. 2012 postoupila OSZ Prostějov podněty Mgr. Dušana Dvořáka z 12. 4. a 15. 5. 2012 a podnět Ing. Františka Dvořáka a Jany Dvořákové z 25. 4. 2012. Výslovně uvádí, že část týkající se věci 1 ZT 244/2012, kde již byla podána obžaloba, má být zaslána Okresnímu soudu v Prostějově k řízení 2 T 65/2012 jako součást obhajoby, a že v policejních věcech byla podání vyhodnocena jako žádost o postup podle § 157a odst. 1 trestního řádu. Listina tak potvrzuje procesní návaznost ochranných a přezkumných podání na druhou trestní věc.

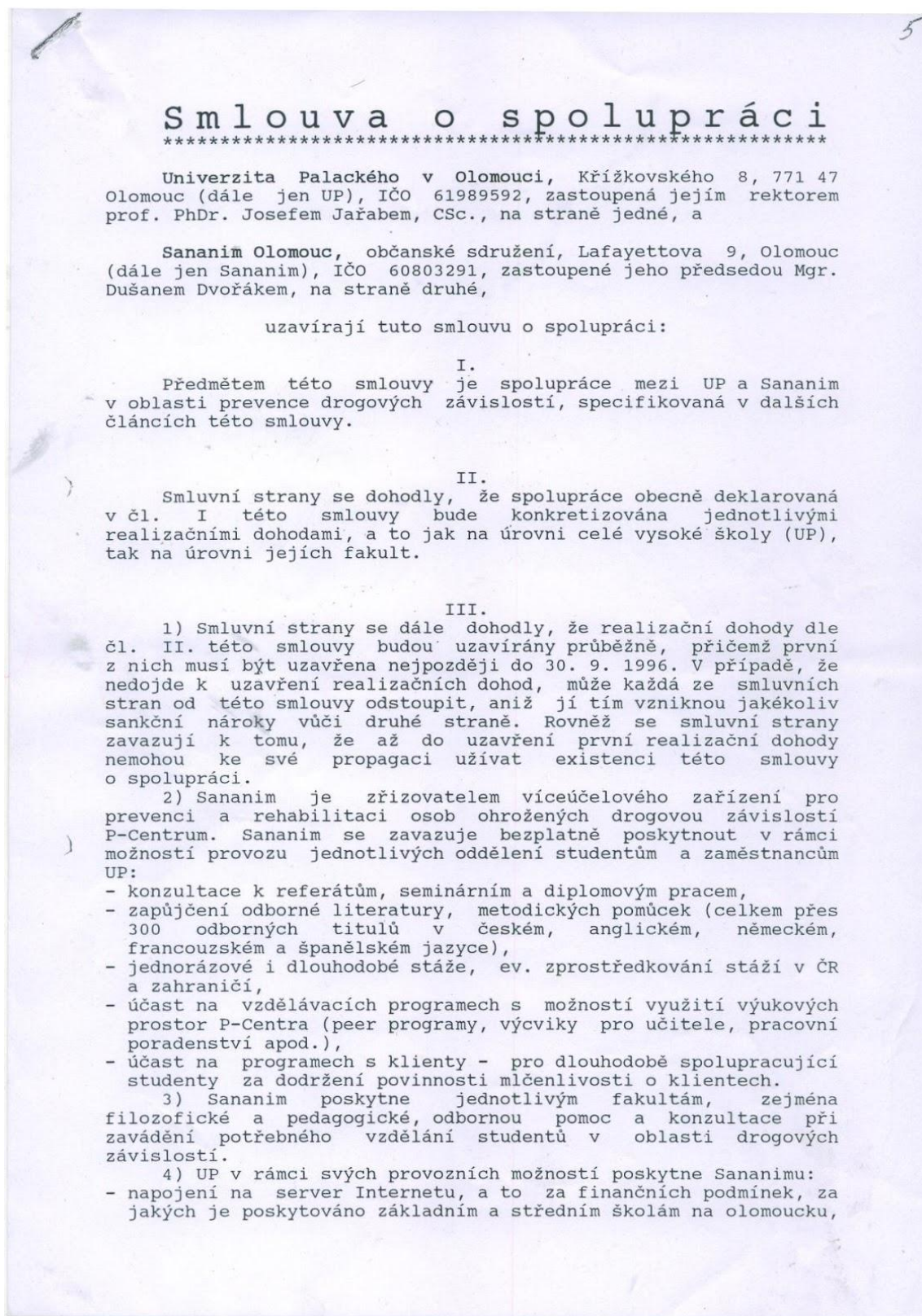
3.25 Primární listiny EKK z roku 2011 – návrh vlády a pohledávka vůči České republice

Místo pozdější podpůrné listiny z roku 2017 se předkládají dvě přímé dobové listiny z roku 2011. Podání zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Vládě České republiky ze dne 4. 3. 2011 žádalo neprodlené přijetí opatření k zajištění legitimacy, ochrany a podpory činnosti EKK, výslovně popsalo pomoc nemocným, léčebné využití konopí, pěstování, výkup, zpracování a zkoumání a požadovalo také dodání rovnocenného léčebného materiálu za materiál zajištěný policií nebo náhradu souvisejících škod. Prohlášení o pohledávce vůči České republice ze dne 13. 6. 2011 následně vyčíslilo tvrzenou škodu spojenou s rostlinným materiálem zajištěným Policií ČR dne 18. 8. 2009 a doložilo, že majetkový nárok odborné společnosti Konopí je lék, o. s., byl v roce 2011 výslovně formulován a spojován s probíhajícími soudními řízeními. Obě listiny proto přímo dokládají kontinuitu léčebného a výzkumného programu, otevřené jednání vůči státu a existenci majetkových nároků již v rozhodné době.

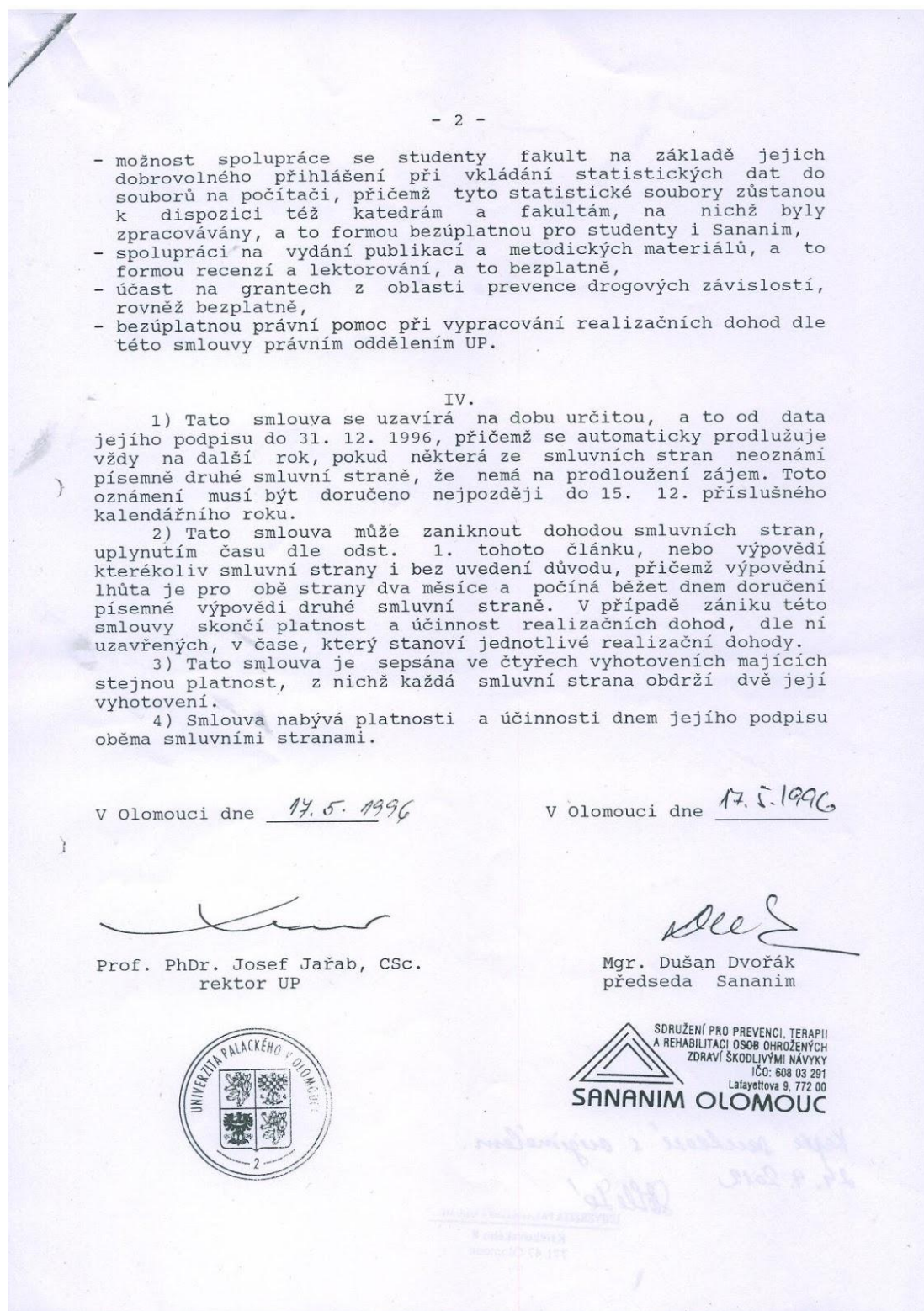
3.26 Dobové důkazy proti zpochybnění způsobilosti: generální spolupráce s Univerzitou Palackého, protest prof. Josefa Jařaba a nominace na Cenu města Olomouce

17. 5. 1996 – generální smlouva o spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci

Dne 17. května 1996 uzavřela Univerzita Palackého v Olomouci, zastoupená rektorem prof. PhDr. Josefem Jařabem, CSc., se sdružením Sananim Olomouc, zastoupeným předsedou Mgr. Dušanem Dvořákem, smlouvu o spolupráci v oblasti prevence drogových závislostí. Nešlo o smlouvu s jednotlivou fakultou, nýbrž o smlouvu uzavřenou přímo Univerzitou Palackého jako celkem. Text výslovně počítal s konkretizací spolupráce jak na úrovni celé vysoké školy, tak jednotlivých fakult a s odbornou, vzdělávací, publikační, výzkumnou a právní spoluprací. Tato listina je významným dobovým dokladem dlouhodobého odborného a institucionálního ukotvení práce Mgr. Dušana Dvořáka dávno před trestními řízeními ve věci výzkumu „Konopí je lék“.



Důkaz – Univerzita Palackého v Olomouci a Sananim Olomouc, Smlouva o spolupráci ze dne 17. 5. 1996, strana 1.



Důkaz – Smlouva o spolupráci ze dne 17. 5. 1996, strana 2; podpis rektora UP prof. PhDr. Josefa Jařaba, CSc., a předsedy Sananim Olomouc Mgr. Dušana Dvořáka.

23. 11. 2012 – protestní vyjádření emeritního rektora Univerzity Palackého prof. Josefa Jařaba

Dne 23. listopadu 2012 se prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., někdejší rektor Univerzity Palackého v Olomouci, písemně vyjádřil k osobě Mgr. Dušana Dvořáka v řízení o pokusu justice omezit jej na svéprosti. Uvedl, že jej

zná přibližně dvě desetiletí, osobně jej poznal ještě jako rektor Univerzity Palackého při jeho práci v prevenci a řešení drogové problematiky a že jej v žádném případě nepovažoval za člověka, který ztratil rozumovou kontrolu. Naopak protestoval proti postupu směřujícímu k jeho „likvidaci“ prostřednictvím zpochybnění jeho duševní způsobilosti a tento typ postupu soudu přirovnal k praktikám spojovaným s komunistickým režimem, které podle něj do tehdejší doby nepatřily. Jde o dobové vyjádření významné právě v kontrastu k pokusům roku 2012 zpochybnit schopnost Mgr. Dušana Dvořáka rozpoznávat, ovládat své jednání a chápat smysl trestních řízení. Pěstování konopí není chorobně, sofistickovaně se právně brání, pokusy o omezování jeho svéprávnosti v roce 2012 a 2016 a ustanovení ochranné léčby z důvodu nepřičetnosti dne 6.8. 2013 byly nedůvodné. Parafráze závěrů posudku znaleckého ústavu PN Bohnice pro zrušení ochranné léčby dne 22.2.2017, které soudem ustanovená lékařka MUDr. Dagmar Přikrylová celkem 3x navrhovala soudu zrušit pro nedůvodnost.

V Blommonai
23. 11. 2012

Vyjádření
ke kauze Mgr. Dušana Dvořáka.

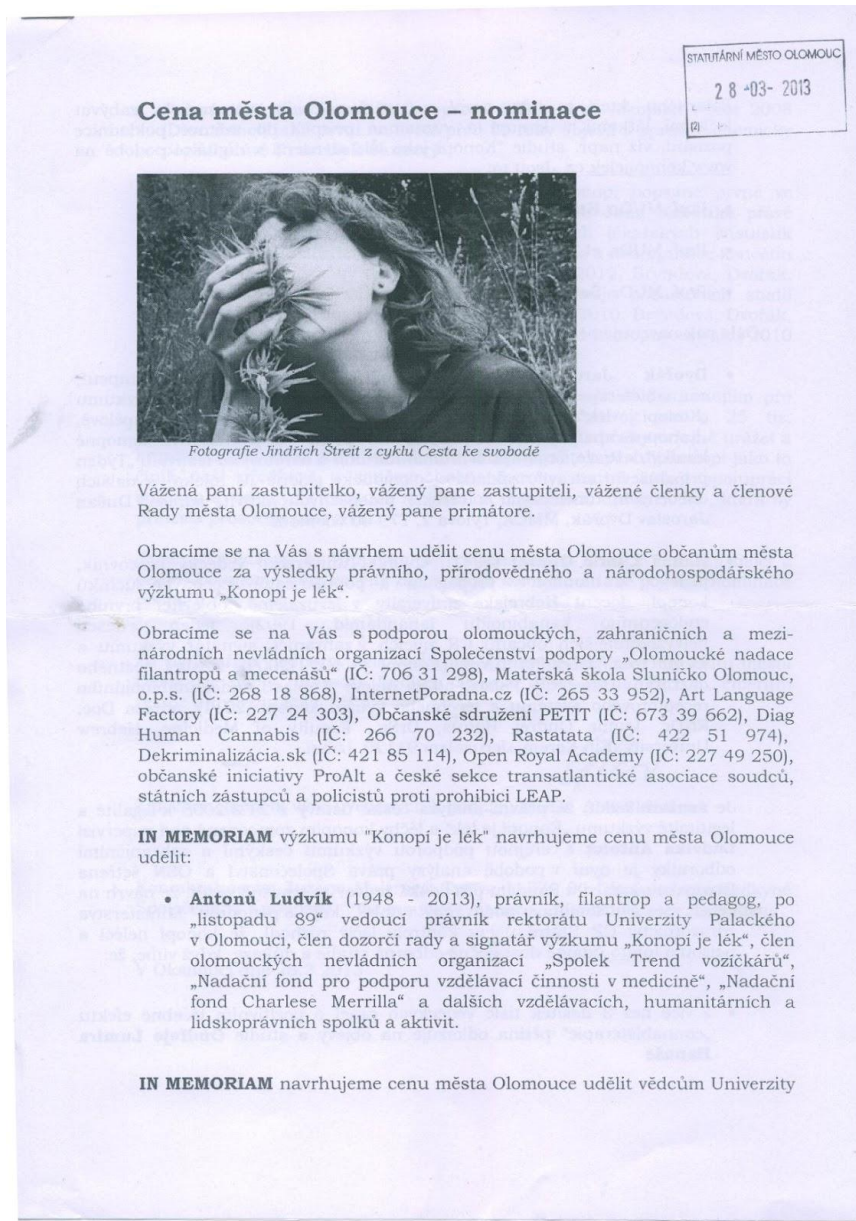
Jduu paus Magistrate Dvořáka už méně dvě
desetiletí. Bolonit mi ještě jake rektor Univerzity
Palackého se svým úmysl převratně oboustranně
a stěnu užit konopí jako léku. Unimol jsem
to jako článek, který mi dobral úmysl a je
pro som mytlenku silně motivovaný. V každém
případě mi nepřijde (ani dnes mi nepřijde)
jako článek, který zhotoví nad smyslnou rozumovou
kontrolu. Dovolím si, že přirovnat se o likvidaci
režim, faktice a uim nesoblesime, problematice.
jeho nepřijetí je protuf, který by vlastně
byl jediným komunistickým režimem a do dnešní
doby ještě nepatří.

Prof. Dr. Josef Jařab, CSc.

Důkaz – prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., vlastnoruční vyjádření ze dne 23. 11. 2012.

28. 3. 2013 – nominace na Cenu města Olomouce jako bezprostředně navazující veřejné odborné ocenění

Předložená nominace na Cenu města Olomouce byla Statutárnímu městu Olomouc doručena dne 28. března 2013. Vznikla tedy bezprostředně po sporech roku 2012 o údajnou duševní nezpůsobilost. Nominace navrhovala v zastoupení MUDr. Aleše Skřivánka a dalších ocenit mj. také Mgr. Dušana Dvořáka za výsledky právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu „Konopí je lék“ a uváděla jej jako adiktologa, psychoterapeuta, cannabisterapeuta, zakladatele, mecenáše a odborného garanta výzkumu a výzkumnické farmy léčivých genetik konopí v Ospělově. Součástí podkladů bylo také podpůrné vyjádření prof. Josefa Jařaba datované 23. 3. 2013 a prof. Jindřicha Štreita datované 25. 3. 2013. Dokument tak dokládá výrazný rozpor mezi tehdejšími zpochybňováním způsobilosti Mgr. Dušana Dvořáka v justičním kontextu a současným veřejným odborným hodnocením jeho dlouhodobé práce.



Důkaz – Cena města Olomouce, nominace; podací razítko Statutárního města Olomouce ze dne 28. 3. 2013, strana 1.

Palackého, kteří se jako první na světě pokusili systematicky zabývat léčivými látkami v konopí a významně přispěli do světové pokladnice poznání, viz např. studie "Konopí jako lék" uvedená v digitální podobě na www.konopijelek.cz Jsou to:

- Prof. MUDr. **Kabelík Jan**, DrSc. (1891 - 1979)
- Prof. MUDr. et. RNDr. **Krejčí Zdeněk**, DrSc. (1923-1992)
- Prof. MUDr. **Šantavý František**, DrSc. (1915 – 1983)"

Dále pak navrhuje cenu města Olomouce udělit:

- **Dvořák Jaroslav Dušan** (1962), adiktolog, psychoterapeut, cannabisterapeut, zakladatel, mecenáš a odborný garant výzkumu „Konopí je lék“, výzkumnické farmy léčivých genetik konopí v Ospělově, „Konopné apatyky královny koloběžky první“ a „Edukativní konopné kliniky“ v Praze, organizátor humanitárního a osvětového festivalu „Týden pro duševní zdraví“, zakladatel olomoucké galerie „U mloka“ a dalších odborných, uměleckých a veřejně prospěšných aktivit, adresa: Dušan Jaroslav Dvořák, MMCA, Tylova 2, 779 00 Olomouc
- **Hanuš Lumír Ondřej** (1947), chemik, univerzitní vědecký pracovník, pedagog a dlouholetý propagátor a popularizátor léčebných účinků konopí, docent Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, objevitel prvního endogenního kanabinoidu (anandamid, 1992), jeden z deseti nejvýznamnějších občanů ČR žijících v zahraničí, signatář výzkumu a lektor mezinárodního turné „Konopí je lék“ (2009), nositel čestného doktorátu Univerzity Palackého za objevy v oblasti endokanabinoidního receptorového systému a léčebného využití konopí (2011), adresa Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Faculty of Medicine, Hebrew University, Ein Kerem, Jerusalem 91120, Izrael

Je smutné vědět, že právní analýza české ústavy z 21.3.2008 k legalitě a legitimitě výzkumu „Konopí je lék“ a léčby konopím zpracovaná pod supervizí **Ludvíka Antonů** s veřejnou podporou výzkumu českými a zahraničními odborníky je nyní v podobě analýzy práva Společenství a OSN šetřena Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva. Je smutné vědět, že návrh na cenu města Olomouce podáváme v době, kdy s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR Státní ústav kontroly léčiv rozhodl, že konopí neléčí a nejsou o tomto údajně dostatečné odborné studie a důkazy, když víme, že:

- Z více než 3 desítek tisíc vědeckých prací o pozitivním léčebném efektu „cannabisterapie“ pětina odkazuje na objevy a studie **Ondřeje Lumíra Hanuše**

Důkaz – Cena města Olomouce, nominace, strana 2; mezi navrženými osobami je Mgr. Dušan Jaroslav Dvořák.

- Nejznámější kanabinoid THC zapsaný SUKLeM do lékopisu v roce 2008 (Dronabinol) jako první na světě před 50 roky objevil a správně chemicky popsal právě **František Šantavý**
- Antibakteriální a další léčivé účinky látek konopí popsané prvně ve vědecké studii z popudu a hlubokých poznatků **Jana Kabelíka** právě **Zdeňkem Krejčím** jsou ověřené na důkazech lékařských kasuistik výzkumu „Konopí je lék“ např. při zastavení sepse a neamputace končetin u tzv. diabetické nohy (konopná mast, 2008 – 2012, Bryndová, Dvořák, Hubernáková), zastavení těžkých třasů a rozvoje počátečních stadií Parkinsonovy choroby (konopný prášek, 2008 – 2010, Bryndová, Dvořák, Kruková), úspěšné léčby nádorového onemocnění (konopný extrakt, 2010 - Dvořák, Novotná, Martínek) ad. onemocnění.

Je dobré vědět, že občané oprávněně odmítají hradit léčbu konopím pro cenovou nedostupnost (např. v případě léku Sativex jde o 25 tis. Kč/měsíčně). Myslíme si, že není správné a zákonné občany veřejně urážet a kriminalizovat, když pro výzkum, terapii a jiný užitek pěstují konopí jako to činili naši předkové a současně občané roky marně žádají spolupráci státních a veřejných institucí, nevládních organizací, univerzit ad., která by přinesla prospěch naší zemi.

Jsme přesvědčeni, že Hippokratova přísaha má a musí zvítězit na moci a penězi. Děkuje Vám za Váš zájem, úctu k tradici a také odvalu nominace podpořit.

Za signatáře a podporovatele výzkumu "Konopí je lék" navrhuji cenu města Olomouce udělit profesori Jindřich Štreit a Josef Jařab, Dr.h.c., emeritní rektor Univerzity Palackého

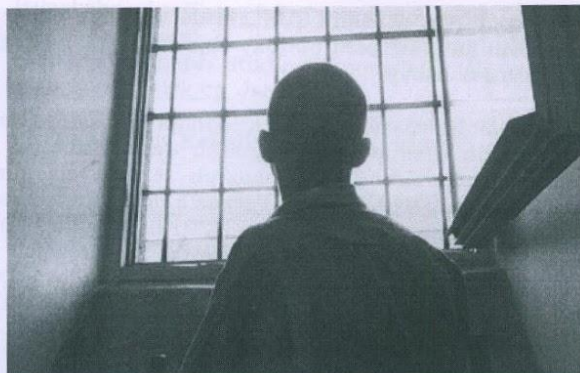


Zmocněn jménem výše uvedených k podpisu MUDr. Aleš Skřivánek

Kontaktní osoba Zuzana Majerová, Tylova 1, 779 00 Olomouc, předsedkyně Společnosti podpory "Olomoucké nadace filantropů a mecenášů".

V Olomouci dne 28.3.2013

Důkaz – Cena města Olomouce, nominace, strana 3; odůvodnění výzkumu „Konopí je lék“ a podpis MUDr. Aleše Skřivánka.



Fotografie Jindřich Štreit z cyklu Cesta ke svobodě

"Vím, zejména jako amerikanista, že historie konopí a vztahu různých společností k této rostlině je dlouhodobě nejednoduchý a v zásadě docela dramatický."

Těšil jsem se tedy ze setkání s olomouckým rodákem a absolventem naší univerzity prof. O.L.Hanušem, který mě informoval o svém výzkumu v Izraeli a odkazoval i k zajímavým výzkumům některých olomouckých expertů, zejména lékařů. Vítám tedy snahu olomouckého týmu odborníků problémem se nadále zodpovědně zabývat a podporuji návrh vyjádřit jim Cenou města uznání."

V Olomouci dne 23.3.2013

Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr.h.c., emeritní rektor Univerzity Palackého.

Již mnoho let se věnuji tématice drog.

Výstava Cesta ke svobodě prošla celou republikou a velkou částí Evropy. Vím, jak je toto téma exponované a jak se dá také zneužít. Přesto věřím těm lidem, kteří si berou z této rostliny to užitečné, co velmi mnoho pomáhá a léčí. Takové osobnosti velmi rád podpořím. Mám radost z toho, že se tak děje v Olomouci.

V Sovinci dne 25.3.2013

Prof. Mgr. Jindřich Štreit

Důkaz – Cena města Olomouce, nominace, strana 4; vyjádření prof. Josefa Jařaba ze dne 23. 3. 2013 a prof. Jindřicha Štreita ze dne 25. 3. 2013.

Důkazní význam pro obnovu

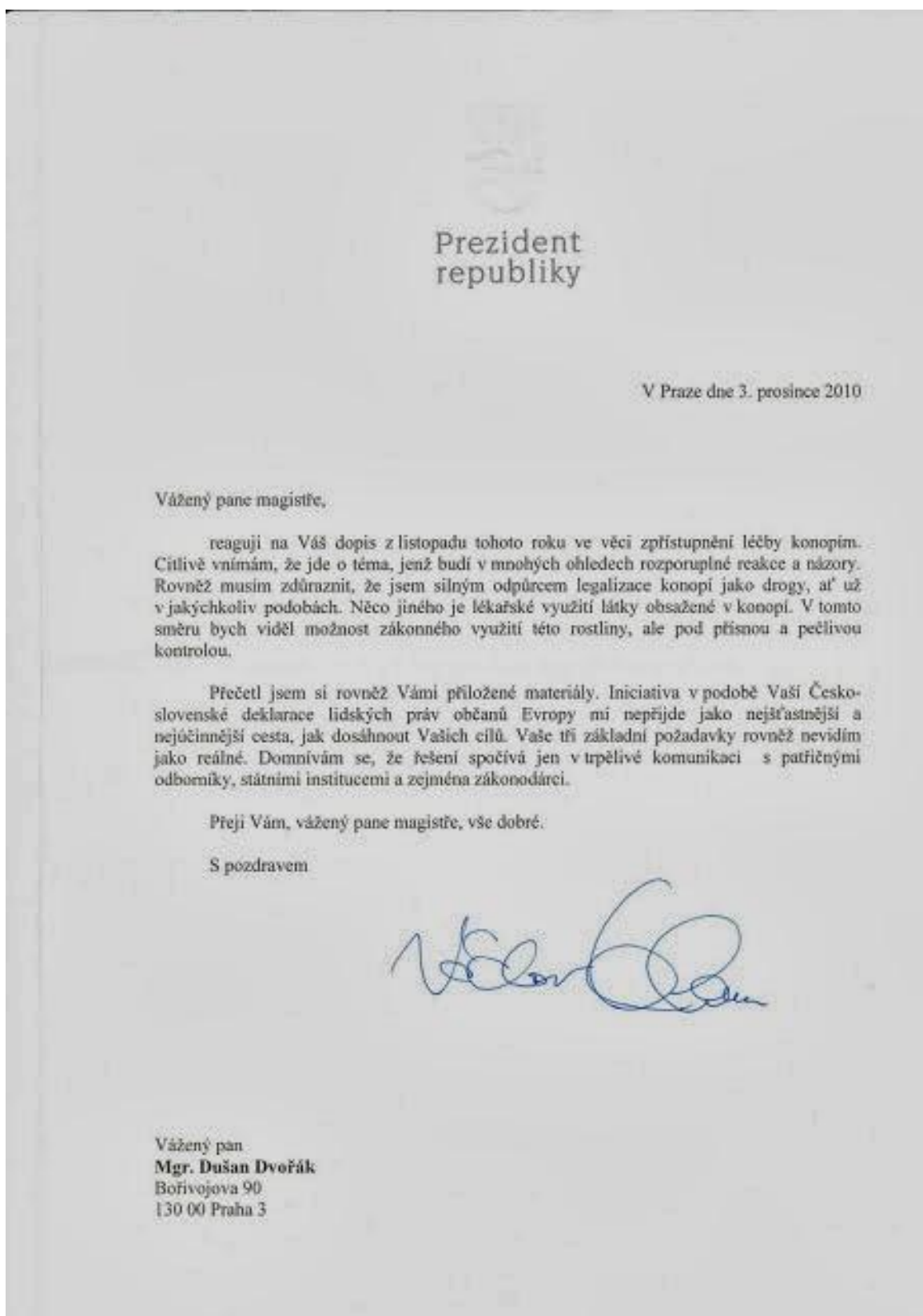
Tyto tři časově propojené skupiny listin – generální smlouva Univerzity Palackého ze dne 17. 5. 1996, protestní vyjádření prof. Josefa Jařaba ze dne 23. 11. 2012 a nominace na Cenu města Olomouce doručená dne 28. 3.

2013 – mají být hodnoceny společně s procesními listinami z roku 2012. Neprokazují samy o sobě právní závěr o zákonnosti či nezákonnosti tehdejšího postupu justice. Prokazují však dlouhodobé odborné a institucionální působení Mgr. Dušana Dvořáka a existenci dobových svědectví významných akademických a odborných osobností, která byla v přímém napětí s tvrzeními o jeho údajné neschopnosti racionálně jednat nebo chápat význam řízení.

3.27 Další dobové institucionální důkazy 2010–2013 – prezident republiky, občané Olomouce a Kancelář prezidenta republiky

3. 12. 2010 – prezident republiky Václav Klaus k Česko-slovenské deklaraci práv občanů Evropy ze dne 28. 10. 2010

Prezident republiky Václav Klaus odpověděl dne 3. prosince 2010 Mgr. Dušanu Dvořákovi na jeho dopis z listopadu 2010 ve věci zpřístupnění léčivého konopí. Výslovně uvedl, že je „silným odpůrcem legalizace konopí jako drogy“, současně však od toho odlišil „lékařské využití látky obsažené v konopí“ a uvedl, že v tomto směru vidí možnost zákonného využití rostliny pod přísnou a pečlivou kontrolou. Prezident zároveň potvrdil, že četl přiložené materiály, a výslovně se vyjádřil k iniciativě v podobě Česko-slovenské deklarace lidských práv občanů Evropy. Dopis tak přímo dokládá, že tato deklarace a otázka léčebného využití konopí byly prezidentovi republiky předloženy již v roce 2010. Deklarace je datována 28. října 2010 a požadovala mimo jiné ochranu nemocných léčících se konopím, přezkum právního stavu a řešení namítaných rozporů s evropským právem. Její znění je doloženo také na blogu Konopí je lék: <https://konopijelek.blogspot.com/2013/02/deklarace-prezidentum-cr-sr.html>



Důkaz – prezident republiky Václav Klaus, dopis Mgr. Dušanu Dvořákovi ze dne 3. 12. 2010 k deklaraci práv.

18. 5. 2012 – žádost zástupců občanů Olomouce a olomouckých nevládních organizací ministru spravedlnosti

Dne 18. května 2012 byla ministru spravedlnosti adresována žádost o obnovu trestního procesu a podání stížnosti pro porušení zákona ve věci Mgr. Dušana Dvořáka k Nejvyššímu soudu České republiky. Podání činil se souhlasem uvedených občanů Olomouce a olomouckých nevládních neziskových organizací Mgr. Lubomír Smékal, psycholog, signatář a spoluzakladatel výzkumu „Konopí je lék“. Z předložené listiny vyplývá podpora mimo jiné prof. MUDr. PhDr. Jany Mačákové, CSc., MUDr. Aleše Skřivánka, Mgr. Milana Langer, Mgr. Pavla Hekely a dalších občanů; připojily se také uvedené olomoucké nevládní organizace. Listina je dobovým důkazem, že již v květnu 2012 nebyly námitky proti kriminalizaci a požadavek obnovy prezentovány pouze Mgr. Dušanem Dvořákem, ale veřejně je podporovali další občané, odborníci a organizace.

Vážený pane ministře, žádáme Vás laskavě o obnovu trestního procesu a podání stížnosti pro porušení zákona vůči Dušanovi Dvořákovi Nejvyššímu soudu ČR. Uvedené přílohy včetně žádosti jsou uvedeny souhrnně na <http://zadame.blogspot.com/>
Děkujeme.

V Olomouci dne 18.května 2012

Se souhlasem níže uvedených občanů Olomouce a olomouckých nevládních neziskových organizací podává

Mgr. Lubomír Smékal, psycholog, signatář, spoluzakladatel výzkumu a www.konopijelek.cz, info@konopijelek.cz
Narozen 7. února 1952, Litovelská 14, 779 00 Olomouc

K žádosti ministru spravedlnosti se připojili tito olomoučtí signatáři dekriminalizační občanské iniciativy "Konopí je lék":

Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., proděkanka pro lékařské obory LF OU, Jílová 25, 779 00 Olomouc, MUDr. Aleš Skřivánek, lékař, Tylova 2, 779 00 Olomouc, Mgr. Milan Langer, soudní překladatel, Handkeho 1, 772 00 Olomouc, Mgr. Pavel Hekela, ředitel Českého rozhlasu Olomouc, Resslova 18, 772 00 Olomouc, Mgr. Ivana Herzogová, ředitelka InternetPoradna.cz, Brněnská 50, 779 00 Olomouc, Jan Koráb, grafik, Komenského 10, 779 00 Olomouc, Mgr. Robert Nováček, speciální pedagog, Moravičany 81, 789 82 Moravičany, Mgr. Dita Palaščíková a Mgr. Radek Palaščík, občanské sdružení Zeměkoule, Hálkova 151/9, 779 00 Olomouc, Mgr. Michal Brumar, středoškolský učitel, Rožňavská 13, 779 00 Olomouc, Božena Buková, Karafiátova 2, 779 00 Olomouc, Jan a Zuzana Majerovi, Tylova 1, 779 00 Olomouc, Jiřina Hušeková, U Kovárny 30, 779 00 Olomouc, Ludvík a Zdeňka Balekovi, Mošnerova 26, 779 00 Olomouc, PaedDr. Lubomír a Libuše Dvořákoví, Neředinská 7, 779 00 Olomouc, Pavel Otava, I.P.Pavlova 65, 779 00 Olomouc, Ing. Radomír a Anna Sontágovi, Smetanova 24, 779 00 Olomouc, Vladimír a Dagmar Dopitovi, Petra Přichystala 14, 779 00 Olomouc, Ing. Oto Kaděrka, Zedníkova 113/12, 772 00 Olomouc - Radíkov, Ing. Pavel Němeček, ředitel Sdružení D, tř.17.listopadu 43, 779 00 Olomouc, MUDr. Romana Nyklová Skřivánková, lékařka, Rybniční 26, 772 00 Olomouc - Nedvězí

Dále se k žádosti ministru spravedlnosti připojily tyto olomoucké nevládní organizace:

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc, Martin Bednář, Ph.D., ředitel

Spolek Trend vozičkářů, Lužická 7, 770 Olomouc, Mgr. Milan Langer, předseda

Klub Evropanů Olomouckého kraje, o.s., 17. listopadu 43, 772 00 Olomouc, Martin Štainer, Ph.D., předseda správní rady

Unie pro řeku Moravu, Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc, Mgr. Michal Krejčí, předseda

Důkaz – žádost ministru spravedlnosti ze dne 18. 5. 2012, podaná Mgr. Lubomírem Smékalem se souhlasem uvedených občanů Olomouce a nevládních organizací.

8. 2. a 18. 2. 2013 – Kancelář prezidenta republiky k novele označované jako „konopí do lékáren“

Kancelář prezidenta republiky v dopise ze dne 18. února 2013, č. j. 2866/2013, potvrdila, že dne 8. února 2013 obdržela žádost Mgr. Dušana Dvořáka podanou jako předsedou správní rady Diag Human Cannabis, IČ 26670232, týkající se novely zákona známé jako „konopí do lékáren“ a podkladových rešerší připravených pro

prezidenta republiky. Kancelář prezidenta republiky sdělila, že podklad pro prezidenta zpracoval Odbor legislativy a práva KPR, a současně zdůraznila, že podle čl. 50 Ústavy rozhoduje prezident o vrácení přijatého zákona samostatně. Listina je relevantní také k notifikační větvi chronologie: tato chronologie již rozlišuje zákon č. 50/2013 Sb. a pozdější zákon č. 273/2013 Sb. a dokládá, že Ministerstvo zdravotnictví v roce 2022 výslovně potvrdilo notifikaci návrhu, z něhož vycházel zákon č. 273/2013 Sb., pod číslem 2012/329/CZ. Samotný dopis KPR ze dne 18. 2. 2013 však otázku notifikace zákona č. 50/2013 Sb. neřeší; proto z něj nelze bez další listiny dovozovat, že KPR potvrdila jeho oznámení či neoznámení podle směrnice 98/34/ES.

Procesní a institucionální návaznost: Diag Human Cannabis, o. s., IČ 26670232, je v předložené historické listině subjektem, jehož předsedou správní rady byl Mgr. Dušan Dvořák. Pro současnou chronologii je tato listina zachycena v návaznosti na dnešní alianci Cannabis is The Cure, z. s.; historické označení a tehdejší právní stav však zůstávají uváděny přesně podle listiny.



Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 18. února 2013

Č.j.: 2866/2013

Příloha: 1

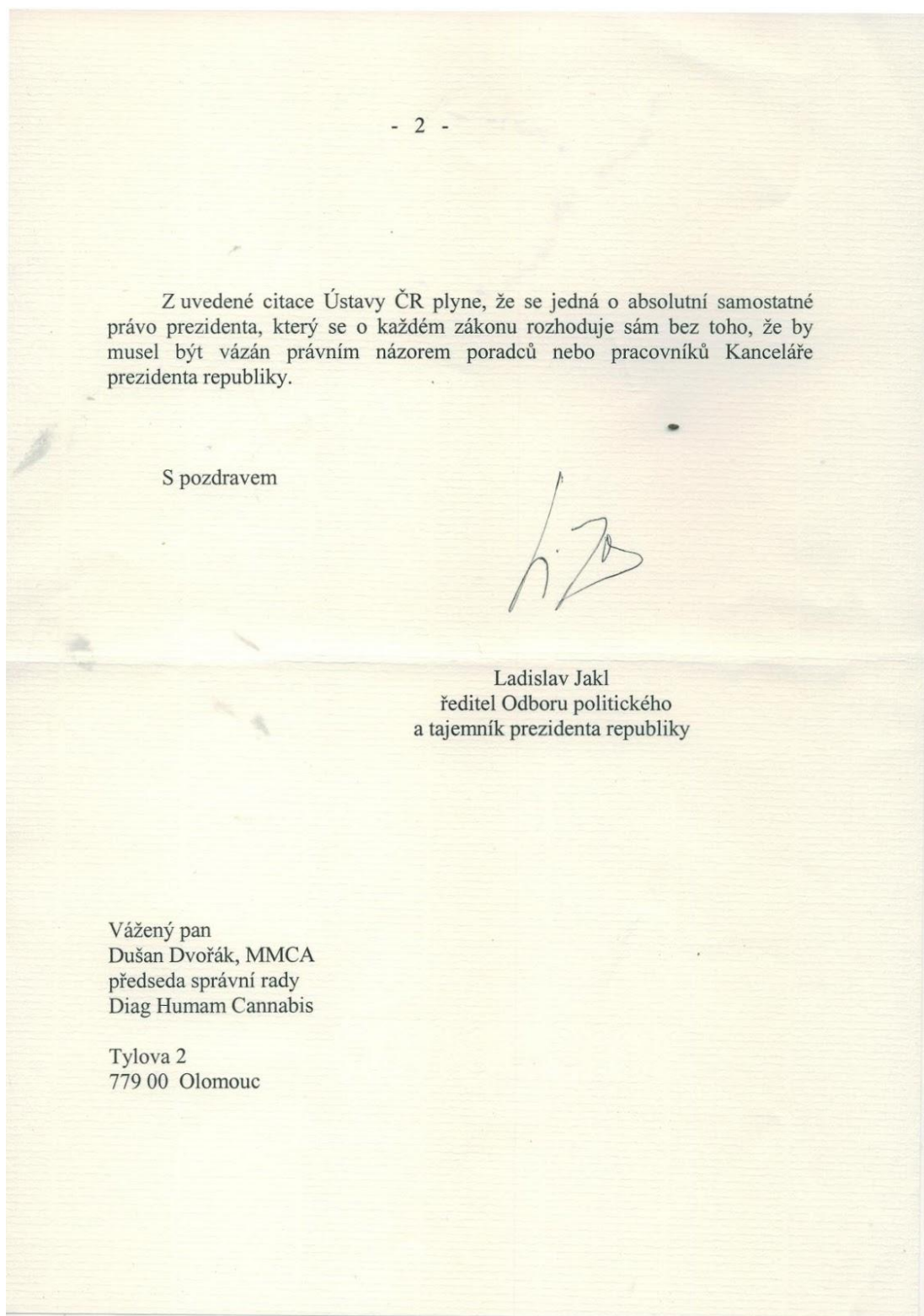
Vážený pane Dvořáku,

Kancelář prezidenta republiky obdržela dne 8. února 2013 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž jako předseda správní rady Diag Human Cannabis, IČ 26670232, Tylova 2, 779 00 Olomouc požadujete poskytnutí informací ohledně novely zákonů známých jako „konopí do lékáren“, konkrétně zda „Kancelář prezidenta republiky připravila pro pana prezidenta k předmětné věci podkladové rešerše, a tyto, resp. jejich kopii nám zašlete“.

K Vašemu dotazu, zda Kancelář prezidenta republiky připravila pro pana prezidenta k novele zákona o léčivech podkladové rešerše sděluji, že za Kancelář prezidenta republiky zpracoval podklad Odbor legislativy a práva. Kopie přiložena. Podle Čl. 50 Ústavy ČR má právo prezident republiky vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen. O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

119 08 Praha - Hrad, Česká republika
tel.: +420 224 371 111, fax: +420 224 373 300

Důkaz – Kancelář prezidenta republiky, dopis ze dne 18. 2. 2013, č. j. 2866/2013, strana 1.



Důkaz – Kancelář prezidenta republiky, dopis ze dne 18. 2. 2013, č. j. 2866/2013, strana 2; podpis Ladislava Jakla, ředitele Odboru politického a tajemníka prezidenta republiky.

Důkazní význam

Tyto listiny doplňují časovou osu o tři navzájem odlišné institucionální roviny: reakci prezidenta republiky ze dne 3. 12. 2010 na podněty spojené s léčebným konopím a deklarací z 28. 10. 2010; veřejnou a odbornou

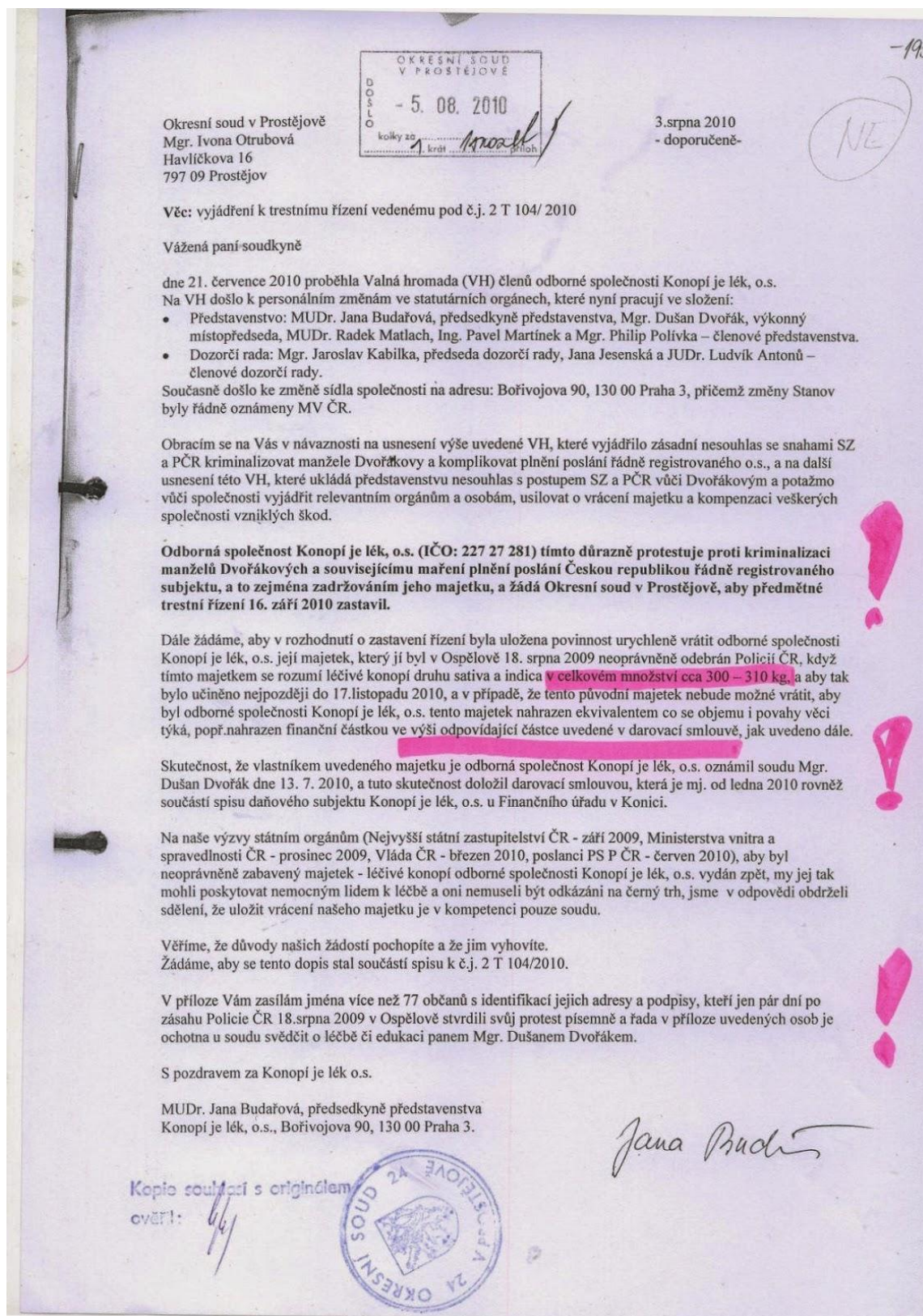
podporu požadavku na obnovu a stížnost pro porušení zákona ze dne 18. 5. 2012; a doloženou komunikaci předsedy správní rady Diag Human Cannabis s Kanceláří prezidenta republiky ve dnech 8. a 18. 2. 2013 v době přijímání novely „konopí do lékáren“. Při hodnocení obnovy mají být čteny společně s ostatními dobovými listinami, nikoli izolovaně a nikoli jako dodatečně vytvořená argumentace roku 2026.

3.28 Procesní význam pro obnovu řízení 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026

Nové i historické listiny je třeba hodnotit ve vzájemné souvislosti. V první věci 2 T 104/2010 se již v roce 2010 objevují přímé vlastnické nároky odborné společnosti, žádosti o vrácení majetku a důkazy vědeckého účelu. Ve druhé věci 2 T 65/2011 se v květnu 2011 předkládají více než 200 smluvních objednávek, tvrzení o vlastnictví úrody 2010 a nárok na náhradu škody. OSZ a KSZ zároveň prokazatelně obdržely a procesně směřovaly ochranná a přezkumná podání. Tyto skutečnosti podporují požadavek, aby soud při obnově nezkoumal pouze osobní trestní odpovědnost navrhovatele izolovaně, ale rovněž původ, vlastnictví a účel zajištěného materiálu a procesní postavení právnických osob a dalších subjektů, jejichž majetkové a institucionální zájmy a rovněž tak osobní zájmy členů zájmy byly přímo dotčeny, u některých pak fatálně.

Podezření na těžká ublížení na zdraví a těžká ublížení na zdraví s následky smrti u členů výzkumu Konopí je lék nebyly nikdy věcně projednány a připuštěny k prověření policií a státními zastupitelstvími všech soustav včetně NSZ a MSP, včetně okresního, krajského, vrchního, nejvyššího a ústavního soudu od roku 2011 opakovaně, totožně jako nebyla nikdy projednána neexistence předpisu policie pro zjištění obsahu THC v konopí.

Odkazujeme na veřejné stanovisko Unie obhájců ze dne 25.září2026 č. 3/2026 o výrobě THC na policejních znaleckých pracovištích změnou vzorku ke zkoumání bez sdělení této skutečnosti do znaleckého protokolu. Důvodné podezření na zpětnou legislativní legalizaci nezákonného jednání znaleckých pracovišť policie novelou č. 3/2012 Sb. dovršila vláda novelou zákona o návykových látkách schválenou dne 14.září 2026 zákazem přeměny THCA a CBD, což jsou přirozené procesy v konopí.



Důkaz - Konopí je lék, o. s., OS Prostějov 3. 8. 2010: požadavek na zastavení řízení, vrácení majetku a náhradu podle darovací smlouvy. **Spis 2 T 104/2010.**

Okresnímu soudu v Prostějově, Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov
Číslo jednací: 2 T 104/ 2010, trestní věc dle paragrafu 187 odst.1/ 2a trestního zákona proti
Dušanovi Dvořákovi a Radomíře Dvořákové

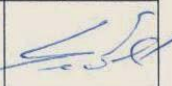
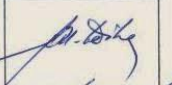
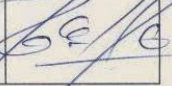
Čestné prohlášení

Prohlašuji na svou čest,

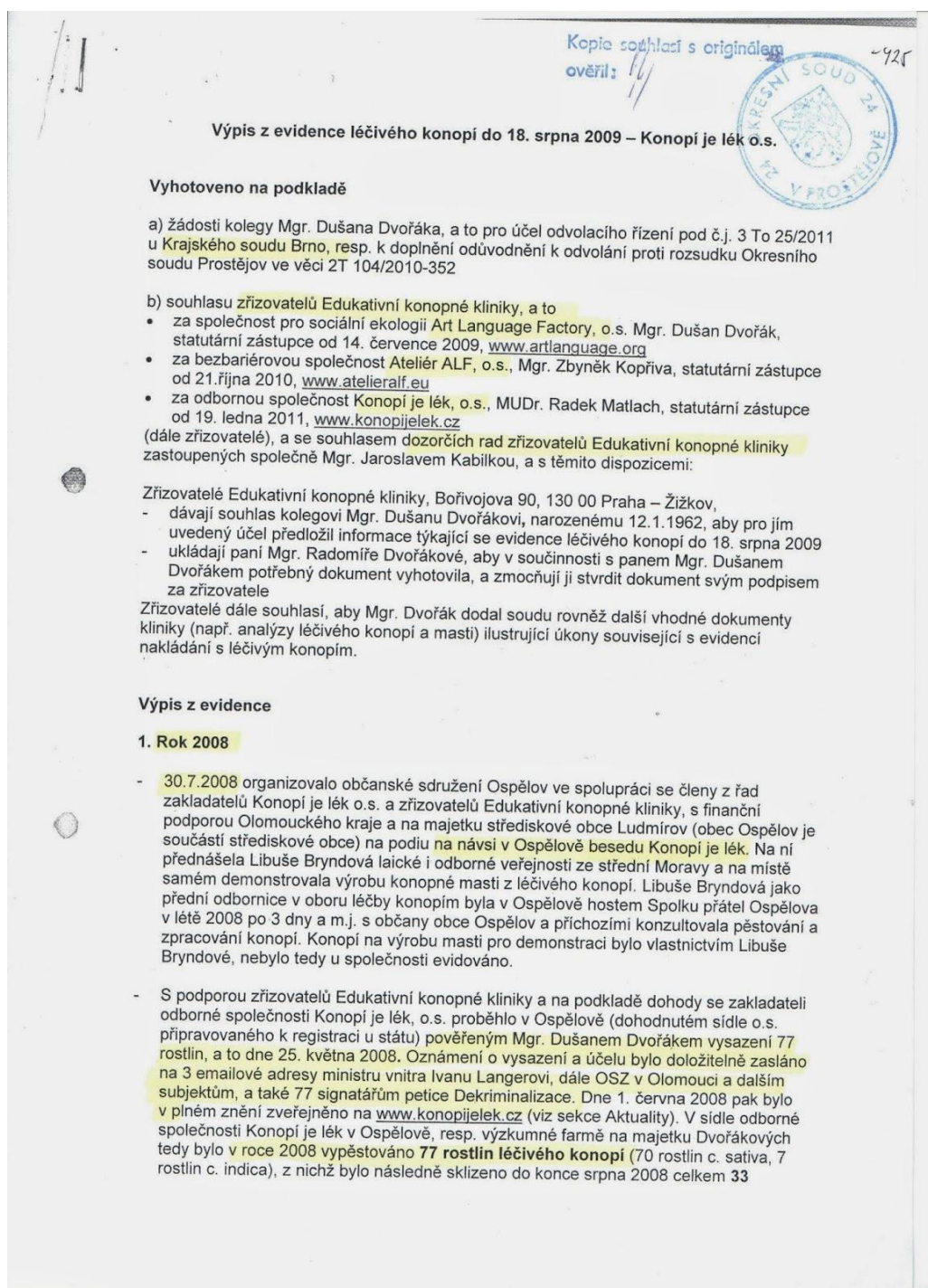
- že jsem byl informován o komunikaci Dušana Dvořáka s Ministerstvem zdravotnictví ČR z února a března 2008, kdy se MZ ČR odmítalo vyjádřit k povolení pěstování a zpracování léčivého konopí k vědeckým a výzkumnickým účelům a tzv. oprávněné osobě dle citace par. 187 trestního zákona: „Kdo bez povolení“(viz příloha číslo 1)
- že jsem byl jedním ze 77 signatářů dopisu poslancům ze dne 21.3.2008, kdy jsme žádali poslance o změnu připravované trestního zákoníku platného od ledna 2010 a navrhli jsme konkrétní nekriminalizující znění připravovaného trestního zákoníku pro nemocné, neboť nový trestní zákoník platný od ledna 2010 osoby léčící se konopím vypěstované na vlastní zahradě kriminalizuje nejvíce od roku 1989, a to v rozporu s výroky Nejvyššího soudu z roku 2006 a 2008 (viz příloha číslo 2)
- že jsme v dopise poslancům 21.března 2008 rovněž zaslali rozklad porušení ústavy, respektive Listiny práv a svobod, pokud lidé ke své léčbě používají léčivé konopí (viz příloha číslo 3)
- že jsem stejně jako OSZ Olomouc (podatelna@osz.olc.justice.cz) a exministr vnitra Ivan Langer a další obdržel dne 25.května 2008 email s oznámením Dušana Dvořáka, že vysadil a pěstuje k léčbě 77 rostlin léčivého konopí (viz příloha číslo 4)
- že léčivé konopí z úrody roku 2008 a léčivé konopí pěstované a v roce 2009 Dvořákovi věnovali na léčbu nemocných odborné společnosti Konopí je lék, IČO: 227 27 281 (viz příloha číslo 5)
- že jsem byl informován o komunikaci Dušana Dvořáka s rektorem Univerzity Palackého, prof. Lubomírem Dvořákem a prof. Hebrejské univerzity v Jeruzalémě Lumírem Ondřejem Hanušem o výzkumu léčby konopím v roce 2009, což plně podporuji (viz příloha číslo 6)
- že jsem rád, že Dušan Dvořák obdržel za osvětu a vzdělávání laiků i odborníků v prosinci 2009 cenu od premiéra Jana Fischera (viz příloha 7)

V případě potřeby jsem ochoten svědectví doložit u soudu osobně.

Dne 13. července 2010

Jméno a příjmení, titul	Korespondenční adresa	Datum nar.	Podpis
Lubomír Smékal, Mgr.	Litavelská 14 Olomouc	7.2.1952	
Jaroslav Kabilka	Komendského 1 Olomouc	21.5.1954	
Robert Nováček	Moravičany 81 78982	2.8.1968	

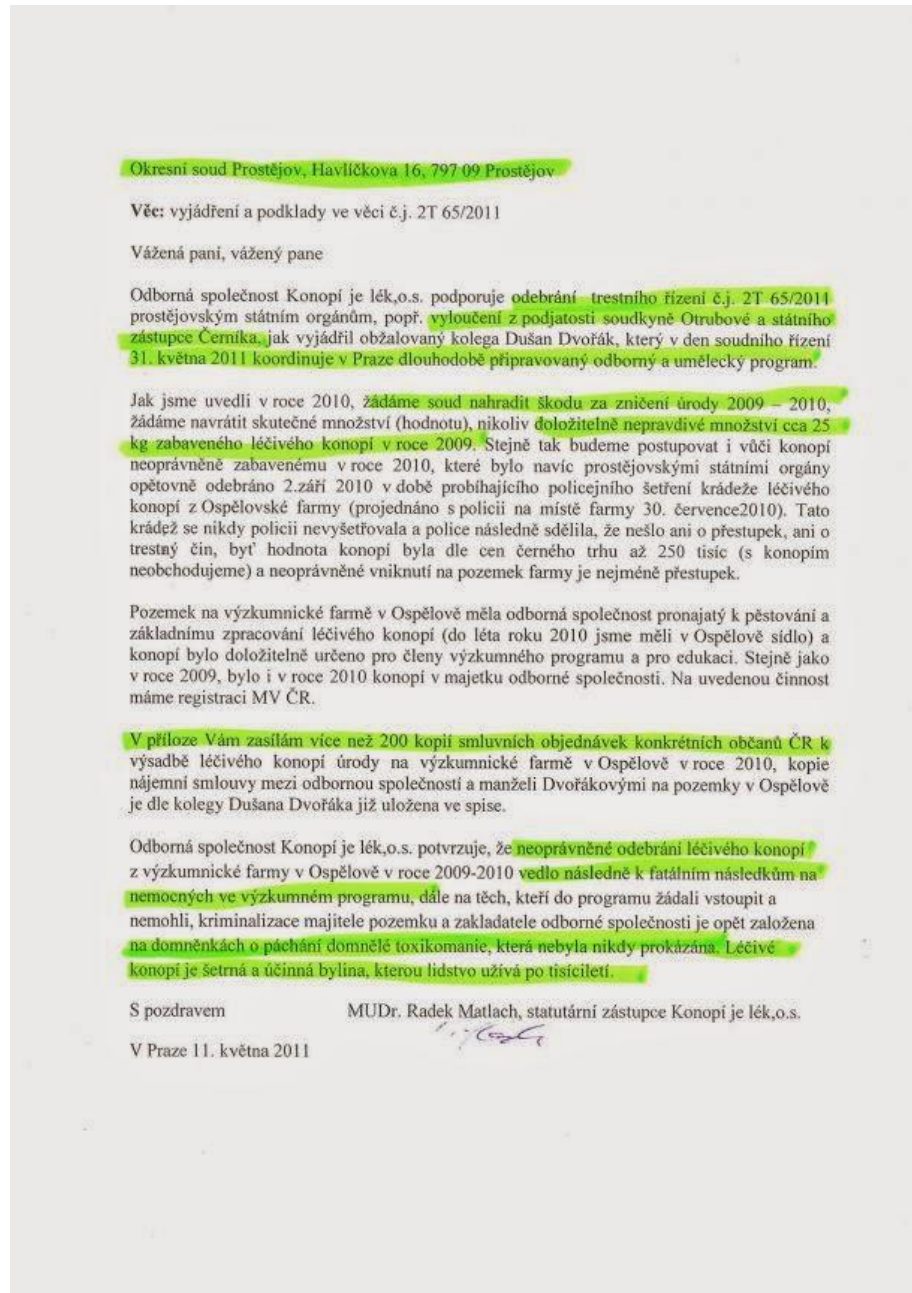
Důkaz - čestné prohlášení ze dne 13. 7. 2010 k výzkumnému programu, komunikaci s MZ a spolupráci s Univerzitou Palackého a Hebrejskou univerzitou. Podepsali zástupci statutárních orgánů zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Mgr. Lubomír Smékal, Mgr. Jaroslav Kabilka a Mgr. Robert Nováček. **Spis 2 T 104/2010**



Důkaz – část z výpisu z evidence léčivého konopí předkládaný v odvolacím řízení 3 To 25/2011 týká se také vypěstované a dne 19.8.2009 zabrané části úrody v roce 2008 zpracované na konopnou herbu, což vedlo Krajský soud v Brně k vydání samostatného odsuzujícího rozsudku dne 9.3.2011 se zamítnutím předběžných otázek Soudnímu dvoru EU s argumentací, kterou rozvinul nejvyšší a zestručnil ústavní soud dne 13.4.2012, sp. zn. II. ÚS 664/12, a totiž proto, že není potřeba nevymahatelný předpis neoznámené novely zákona o návykových látkách ve věci získání povolení k nakládání s OPL předkládat Soudnímu dvoru EU, protože:

- 1) Konopí je prekurzor, o kterých Soudní dvůr EU nerozhoduje. **Konopí prekurzor není, viz zákon o prekurzorech drog!**

- 2) Zákon o návykových látkách neobsahuje technické předpisy potřebné notifikovat u Evropské komise. **Opět omyl, viz zákon o návykových látkách a první paragraf odstavce dva.**
- 3) Nařízení o prekurzorech drog bylo implementováno do zákona o návykových látkách. Kardinální právní omyl odporující základním principům unijního práva, nálezu ústavního soudu již rok po vstupu do EU a znalostem vysokoškolačka, že se do zákona implementují směrnice, nikoliv nařízení.



Důkaz - MUDr. Radek Matlach, 11. 5. 2011, od Valné hromady členů zřizovatelů Edukativní konopné kliniky dne 11.5.2011 předseda odborné společnosti Konopí je lék, o. s. , soudní znalec v oboru soudního lék, o.s. věc 2 T 65/2011: potvrzuje více než 200 smluvních objednávek, vlastnictví úrody a nárok na náhradu škody. Dokládá fatální následky na členech výzkumu – viz tentýž den odeslaný dopis policejnímu prezidentovi a OČTŘ v Prostějově za zřizovatele Edukativní konopné kliniky s důkazními přílohami.

Trestní podněty zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, z.s. na spáchané zločiny s charakterem porušení § 149 odst. 3-5 tr. zák. na členech výzkumu Konopí je lék (vždy odloženo) od r.2009 a marné žádosti o policejní ochranu od roku 2009 s opakovanými pokusy justice (2012, 2016) o mezení svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka

Okresní státní zastupitelství v Prostějově
Rejskova 14, 796 85 Prostějov
tel.: 582 319 011, fax: 582 319 035
elektronická podatelna: podatelna@ksz.brn.justice.cz
e-mail: posta@osz.pro.justice.cz

1 ZT 11/2010-195

V Prostějově dne 16.6.2011

Policejní prezidium České republiky
Úřad vnitřní kontroly
Odbor obecných činností
Oddělení podání
k rukám vedoucího oddělení
plk.Mgr. Bc. Pavla Petra

Strojnická 27
170 89 Praha 7

NA VĚDOMÍ !

Ke sp.zn. PPVK-1578-3/ČJ-2011-009VKS

Edukativní klinika Dušana Dvořáka – vrácení podání

Příl. 8 listů

V příloze vracím **bez věcného vyřízení**, podání MUDr. Radka Matlacha, Mgr. Zbyňka Kopřivy a Mgr. Roberta Nováčka ze dne 11.5.2011, včetně 8 listů příloh, neboť neshledávám příslušnost zdejšího státního zastupitelství k takovému postupu.

Pokud jde o trestní řízení, které bylo vedeno proti Dušanu Dvořákovi a ohledně něhož je namítána „ztráta 285 kg léčivého konopí“, pak bylo již pravomocně skončeno. Státní zastupitelství tudíž nemá v tuto chvíli žádné oprávnění provádět přezkum činnosti policejního orgánu. Státní zástupce Mgr. Ivo Černík s rostlinou hmotou nepřišel vůbec fyzicky do kontaktu. Po celou dobu byla ve výlučné dispozici policejního orgánu. Záležitost týkající se uložené pořádkové pokuty byla řešena v souladu s trestním řádem. V současné době, kdy je trestní řízení skončeno, nelze tuto problematiku z pozice státního zastupitelství znovu řešit.

Navíc nelze přehlédnout, že podání bylo adresováno k vyřízení Policejnímu prezidiu ČR, nikoli Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově, jemuž bylo určeno toliko na vědomí.

Stejnopis této písemnosti byl zaslán na vědomí podatelům.

JUDr. Naděžda Kezníková
okresní státní zástupkyně

Důkaz - JUDr. Naděžda Kezníková, vedoucí OSZ Prostějov, 16. 6. 2011, čj. 1 ZT 11/2010-195: vrácení podání zřizovatelů EKK ze dne 11.5.2011 policii bez věcného vyřízení a vysvětlení, proč nemají být projednávána podezření na těžké újmy na zdraví s následky smrti, nedůvodná pokuta, viz 3 Tz1/2012 a úbytek váhy konopí.

Trestní podněty zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, z.s. na spáchané zločiny s charakterem porušení § 149 odst. 3-5 tr. zák. na členech výzkumu Konopí je lék (vždy odloženo) od r.2009 a marné žádosti o policejní ochranu od roku 2009 s opakovanými pokusy justice (2012, 2016) o mezení svéprávnosti Mgr. Dušana Dvořáka

Krajské státní zastupitelství v Brně
Mozartova 3, 601 52 Brno
tel.: 542 427 427, fax: 542 215 004
e-mail: podatelna@ksz.brno.justice.cz

1 ZT 244 / 2010 -163-

1 KZT 516/2012-14

Okresní státní zastupitelství
v Prostějově

Okresní státní zastupitelství
v Prostějově V Brně dne 22.5.2012

Došlo dne: 24. 05. 2012
.....krát..... příloh. hod.

Mgr. Dušan Dvořák – podnět ze dne 12.4.2012 a 15.5.2012
Ing. František Dvořák, Jana Dvořáková – podnět ze dne 25.4.2012

Ve shora uvedené věci Vám v příloze zasílám podnět Mgr. Dušana Dvořáka ze dne 12.4.2012 a 15.5.2012 včetně příloh a podnět Ing. Františka Dvořáka a Jany Dvořákové ze dne 25.4.2012 včetně příloh vzhledem k tomu, že Okresní státní zastupitelství v Prostějově je částečně příslušné k vyřízení věci, a to v části týkající se 1 ZT 244/2012, kde již byla podána obžaloba a toto podání je třeba zaslat na Okresní soud v Prostějově k sp.zn. 2 T 65/2012 jako součást obhajoby a ve věcech PCR KRP OK ÚO Prostějov, č.j. KRPM-10487/TC-2012-141271 a č.j. KRPM-20665/ČJ-2012-1412UO bylo toto podání vyhodnoceno jako žádost o postup dle § 157a odst. 1 trestního řádu.

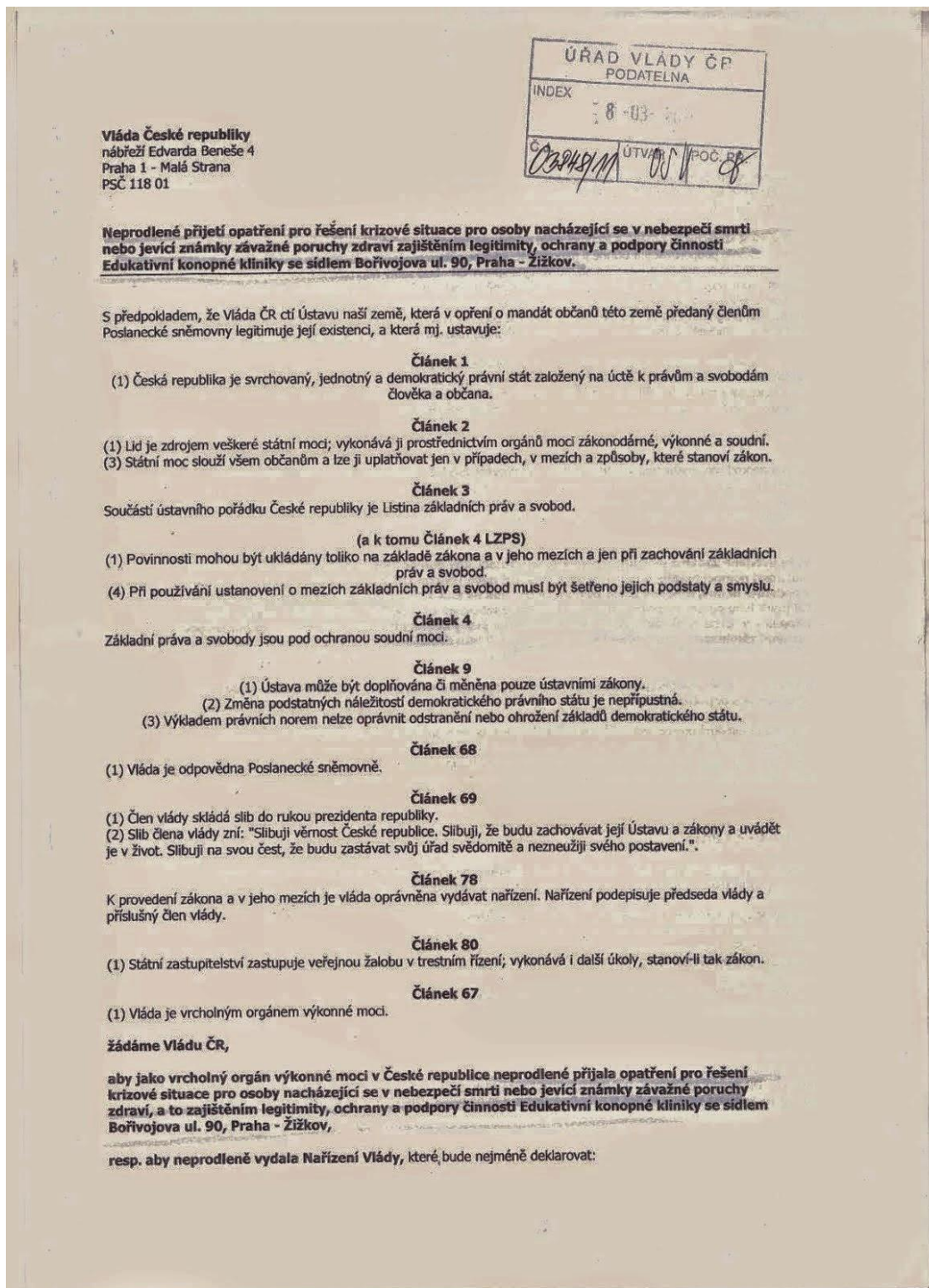
JUDr. Milena Hojovcová, v.r.
státní zástupkyně

Za správnost vyhotovení:
Lenka Pojzlová

Přílohy: podnět ze dne 12.4.2012 a 15.5.2012 včetně příloh (Mgr. Dušan Dvořák)
podnět ze dne 25.4.2012 včetně příloh (Ing. F. a J. Dvořákoví)

2x/do
K: luskrum 10487/TC
KRPM - 20665
1 ZT 55/2012 2012
přidalo se k ref. z
zřetel: 18

Důkaz - JUDr. Milena Hojovcová, KSZ Brno, 22. 5. 2012, č. j. 1 KZT 516/2012-14: postoupení podnětů OSZ Prostějov, část do věci 2 T 65/2012 a část jako postup podle § 157a tr. ř., žádost o policejní ochranu a prošetření podezření na zločiny na členech výzkumného programu Konopí je lék



Důkaz – naléhavé podání zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Vládě České republiky ze dne 4. 3. 2011 o přijetí opatření k ochraně života a zdraví osob léčících se konopím a garance provozu programu a Edukativní konopné kliniky, strana 1.

1. Souhlas s tím, že Edukativní konopná klinika a její zřizovatelé (dále EKK) poskytují pomoc nemocným občanům ČR a EU, kteří se pro ni rozhodnou, a to pomocí tím, že jim EKK umožňuje využívat léčebných účinků konopí, a že pro tyto účely EKK s konopím podle potřeby nakládá, a to včetně pěstování, výkupu, zpracování, zkoumání aj.

2. Povinnost kterýchkoliv orgánů a institucí státu a jeho veřejné správy, včetně pověřených: existenci EKK a její činnost chránit, podporovat ji a účinně jí napomáhat, když se přitom orgánům a institucím ukládá, aby - se zřetelem ke svému poslání a rolím v systému veřejné správy ČR - buď samy neprodleně iniciovaly projednání bližších podmínek uvedeného s EKK, případně neprodleně vyhověly požadavku na projednání ze strany EKK, pakliže se jejich spolupráce bude jevit pro věc potřebná, zejména v souvislosti s přípravou a realizací výzkumně aplikačního programu EKK „Konopí je lék“, a to včetně podpory finanční a materiální. V této souvislosti je vhodné deklarovat jmenovitě povinnost urychleného zavedení úhrad nákladů léčby ze zdravotního pojištění.

3. Úkol příslušným státním orgánům, aby urychleně dodaly EKK rovnocenný ekvivalent léčebného materiálu, zajištěného Policií ČR při dvou zákrocích v Ospělově, a v případě, že ekvivalent nebude do doby 14 dnů k dispozici, úkol nahradit EKK tento materiál v penězích, a to do jednoho měsíce, a dále pak úkol uhradit EKK související státem způsobené škody a újmy, a to v penězích nebo jinak dle následné domluvy s EKK.

a dále

4. Úkol neprodleně zajistit stažení všech žalob a vyšetřování vůči Mgr. Radomíře Dvořákové a Mgr. Dušanu Dvořákovi, jakož i pozastavení případně dalších připravovaných, pakliže tato mají souvislost s předmětnou věcí, a to žalob a vyšetřování proti zřizovatelům EKK nebo kterémukoliv z jejich členů, jakož i osobám, které využili nebo využívají pomoci EKK, popřípadě se konopím samy léčí.

Výše uvedené žádáme se zřetelem ke krizové situaci, kdy pomoc EKK je v ČR jedinou nám známou možností pomoci mnoha lidem v nebezpečí smrti nebo jevícím známky závažné poruchy zdraví, kdy v podstatě denně, mnohdy zcela zoufalí, se tyto lidé na EKK s očekáváním pomoci obracejí, když jim ČR jinak tuto pomoc neposkytuje, a to ani přes opakovaná upozornění nemocných i naše, a kdy naopak a v rozporu se základními demokratickými právy nemocným i EKK ČR brání tuto pomoc pod různými záminkami, nepravdami a s ponižováním lidské důstojnosti uplatňovat a využívat, což jim i nám opětně doložil dopis předsedy vlády týkající se dané věci ze dne 4.3.2011 rozeslaný el. poštou,

a když současně prohlašujeme, že EKK je tuto nezbytnou a v ČR jinak nezajištěnou pomocnou roli připravena a ochotna plnit.

Podstata předmětné pomoci je vládě pravděpodobně známa, nicméně jsme ochotni poskytnout na vyzvání potřebná upřesnění, jakož i asistenci při přípravě nařízení a zavedení potřebných realizačních mechanismů, a to tak, aby se lidé mohli konopím svobodně léčit, a stát přitom dostal i závazků na úseku zneužívání omamných látek, aniž by při tom uplatňoval presumpci viny, jak v rozporu s Ústavou ČR činí dnes.

V Praze dne 4.3.2011

v zájmu naší země, zejména jejích trpících občanů, kterým konopí může zachránit život, zdraví, nebo alespoň pomoci posílit lidskou důstojnost, o kterou je jejich nemoc a také dosavadní přístup státu připravuje

zřizovatelé EKK se sídlem Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov

- společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, o.s. Mgr. Dušan Dvořák, statutární zástupce od 14.

července 2009, www.artlanguage.org

- bezbariérová společnost Ateliér ALF, o.s., Mgr. Zbyněk Kopřiva, statutární zástupce od 21. října 2010,

www.atelieralf.eu

- odborná společnost Konopí je lék, o.s., MUDr. Radek Matlach, statutární zástupce od 19. ledna 2011,

www.konopijelek.eu.

Za zřizovatele:

Mgr. Jaroslav Kabilka

předseda DR Konopí je lék, o.s., jaroslav.kabilka@konopijelek.cz

Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov



Odborná společnost Konopí je lék, o.s., IČO: 227 27 281, registrace MV ČR
7.8.2008, VS/1-1/72502/ 08-R, Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov
www.konopijelek.eu

Prohlášení o pohledávce vůči České republice

Dne 18.8.2009 byl Policií ČR omylem zadržen rostlinný materiál *Cannabis sativae* určený k vědeckovýzkumnému programu Konopí je lék. Policie ČR se omylem domnívala, že jde o rostlinný materiál určený k páčání trestné činnosti.

Způsobená škoda:

Hodnota rostlinného materiálu: 77,500. 000,- Kč.

Doloženo darovací smlouvou z 9.8.2009, viz <http://www.konopijelek.cz/pdf/ds.pdf>

Úrok: 12,559. 883,- Kč (p.a. 8,5%)

Právní služby: 55.000,- Kč

Škoda na pracovním uplatnění členů odborné společnosti: 2.100.00,- Kč

Celkem: 92, 159.938,- Kč

V současné době je veden právní spor s Českou republikou o navrácení rostlinného materiálu, resp. o náhradu celkové škody. Odbornou společností Konopí je lék, o.s., resp. zakladatele odborné společnosti a ředitele vědecko - výzkumného pracoviště Edukativní konopná klinika v Praze, Bořivojova 90, 130 00 Praha - Žižkov (Mgr. Dušan Dvořák, narozen 12.1.1962, bytem 798 55 Ospělův 6), který tento omyl státních orgánů řeší v rámci soudního řízení dokonce jako obžalovaný, v tomto sporu zastupuje advokátní kancelář Mgr. Michal David <http://www.davidak.cz/>

Rozsudek KS Brno č.j. 3 To 25/2011 je dovoláván k Nejvyššímu soudu ČR a s ohledem na porušení evropského práva je určen rovněž Evropské komisi (viz <http://www.konopijelek.eu/co-rekne-nejvyssi-soud.html>)

Odborná společnost Konopí je lék, o.s nemá žádné majetky, movitosti či nemovitý majetek (investice)

V Praze dne 13. června 2011

MUDr. Radek Matlach, předseda představenstva Konopí je lék, o.s.

Pověřena zastoupením Mgr. Naomi Zamazalová

Ing. Juraj Kořínek, místopředseda představenstva Konopí je lék, o.s.

Mgr. Dušan Dvořák, ředitel Edukativní konopné kliniky

Důkaz – Prohlášení o pohledávce odborné společnosti Konopí je lék, o. s., vůči České republice ze dne 13. 6. 2011.

4. Daň z příjmů fyzických osob – primární rozhodnutí z roku 2010

4.1 Přiznání a vytýkácí řízení

Mgr. Dušan Dvořák podal dne 29. 3. 2010 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009, evidované pod č. j. 6976/10/326930802649. Správce daně zahájil vytýkácí řízení a vyzval k doložení mimo jiné hodnoty darů a sražených záloh.

V daňovém přiznání byla v souvislosti s darovací smlouvou uplatněna jako nezdanitelná část základu daně částka 42 284 Kč. Odvolací rozhodnutí výslovně reprodukuje, že předmětem smlouvy bylo nejméně 310 kg konopného květu a okvětních lístků a že smluvní hodnota daru činila 77 600 000 Kč.

4.2 FÚ Konice – 5. 8. 2010, č. j. 11102/10/326930802649

Finanční úřad v Konici vydal dne 5. 8. 2010 platební výměr č. j. 11102/10/326930802649. Stanovil základ daně 804 848 Kč, nezdanitelné části podle § 15 ve výši 47 404 Kč, výslednou daň 56 730 Kč a rozdíl mezi vyměřenou daní a daní vypočtenou v přiznání ve výši 6 345 Kč k úhradě.

FL

Finanční ředitelství v Ostravě

Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava, tel.: 596 651 111

Mgr. Dušan Dvořák
Ospělov 6
798 55 Ludmírov
DIČ: CZ6201122213

ČÍSLO JEDNACÍ
6975/10-1101-801766

OSTRAVA

22.12.2010

ROZHODNUTÍ

Finanční ředitelství v Ostravě jako příslušný odvolací orgán podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSDP), přezkoumalo v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 ZSDP rozhodnutí Finančního úřadu v Konici č.j.11102/10/326930802649 ze dne 05.08.2010, napadené dne 18.08.2010 odvoláním Dušana Dvořáka, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, DIČ: CZ6201122213 (dále jen odvolatel) a rozhodlo takto :

podle ustanovení § 50 odst. 6 ZSDP, v návaznosti na ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 2009 (dále jen ZDP), předmětné odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Konici č.j.11102/10/326930802649 ze dne 05.08.2010, vydanému podle ustanovení § 46 odst. 4 ZSDP

z a m í t á .

Důkaz č. 4 – odvolací rozhodnutí FŘ Ostrava k platebnímu výměru FÚ Konice (záhlaví a výrok).

4.3 FŘ Ostrava – 22. 12. 2010, č. j. 6975/10-1101-801766

Finanční ředitelství v Ostravě odvolání zamítlo. V rozhodnutí výslovně uvádí, že s odkazem na § 37 odst. 2 občanského zákoníku je třeba darovací smlouvu považovat za absolutně neplatnou pro počáteční nemožnost

plnění. Současně připouští, že uvedené látky mohou být použity k vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům, ale uzavírá, že takové specifické využití předmětu daru nebylo prokázáno.

§ 37 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.

„Právní úkon, jehož předmětem je plnění nemožné, je neplatný.“

Rozhodnutí dále uzavírá, že nebylo prokázáno oprávnění uplatnit částku 42 284 Kč jako nezdánitelnou část základu daně podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Tento závěr je třeba konfrontovat s darovací smlouvou, která vědecký účel výslovně uvádí, se svědeckou výpovědí rektora a s dobovou odbornou činností doloženou ještě před rozhodnutím odvolacího orgánu. Tento skutkový závěr je nutno hodnotit také ve světle již existujících institucionálních důkazů: stanov odborné společnosti, otevření Konopné apatyky 28. 9. 2009, veřejných odborných akcí, otevření Edukativní konopné kliniky 11. 9. 2010, svědecké výpovědi bývalého rektora Univerzity Palackého a písemného vyjádření primátora Olomouce.

5. Daň darovací odborné společnosti Konopí je lék – druhá paralelní větev

5.1 FÚ Konice – 27. 10. 2010, č. j. 13579/10/326970701820

Konopí je lék, o. s. podalo přiznání k dani darovací dne 27. 1. 2010, evidované pod č. j. 2340/10/326970701820. FÚ Konice řízení dne 27. 10. 2010 zastavil podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 337/1992 Sb. s tím, že sdružení není v daném případě poplatníkem daně darovací.

Odůvodnění FÚ výslovně pracuje s darovací smlouvou ze dne 9. 8. 2009 a s § 37 odst. 2 občanského zákoníku. Správce daně dospěl k závěru, že předmět daru představuje počátečně právně nemožné plnění a že obdarovaný proto dar nenabyl.

Finanční úřad v Konici

Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice, tel. 582 302 276

Doručení s doračenkou do vlastních rukou

Konopí je lék, o.s.
Bořivojova 90
PRAHA 3
130 00

IČ: 22727281

VAŠE Č. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACI
13579/10/326970701820

VÝŽADUJE/LINKA/EMAIL KONICE
Bc.Eva Greplová / 276 27.10.2010
Eva.Greplova@kon.os.ds.mfcr.cz

ROZHODNUTÍ
podle § 27 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů

Finanční úřad v Konici jako příslušný správní úřad podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ve věci Vámi podaného daňového přiznání k dani darovací ze dne 27. 01. 2010, zaevidovaného pod č. j. 2340/10/326970701820 t a k t o :

Daňové řízení ve věci daňového přiznání k dani darovací, Vámi podaného dne 27. 01. 2010, zaevidovaného pod č. j. 2340/10/326970701820, se tímto podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o správě daní a poplatků),

z a s t a v u j e,

protože v dané věci nejste podle § 5 zákona č. 337/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění (dále jen zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí) daňovým subjektem.

Odůvodnění

Dne 08. 02. 2010 bylo Finančnímu úřadu v Konici postoupeno daňové přiznání k dani darovací zaevidované pod č.j. 2340/10/326970701820. Daňové přiznání podalo občanské sdružení Konopí je lék, o.s., IČ 22727281 z titulu darovací smlouvy uzavřené dne 09. 08. 2009 mezi dárce Mgr. Dušanem Dvořákem nar. 12. 01. 1962 a Mgr. Drahomírou Dvořákovou nar. 18. 05. 1963 a obdarovaným občanským sdružením - společností Konopí je lék, o.s. Předmětem daru podle této smlouvy je tisíc kusů vypěstovaných samičích rostlin léčivého konopí na zahradě dárce v roce 2009 a 7 kg sušeného květu léčivého konopí z úrody roku 2008, celkem 310 kg konopného květu a okvětních listů. Ocenění předmětu daru bylo provedeno dle ceníku Policie České republiky, na základě kterého je gram konopného květu na černém trhu prodáván za 250,- Kč. Dar byl ve smlouvě oceněn na částku 77 000,00 Kč.

Důkaz č. 5 – FÚ Konice 27. 10. 2010, č. j. 13579/10/326970701820.

5.2 FŘ Ostrava – 17. 12. 2010, č. j. 9594/10-1400-801762

Finanční ředitelství v Ostravě odvolání zamítlo a převzalo jádro právní konstrukce o absolutní neplatnosti darovací smlouvy pro nemožné plnění. Tím byla tatáž smlouva a tentýž vědecký materiál v obou daňových větvích posouzen z totožné civilněprávní premisy.

5.3 Pokračování institucionální činnosti a výzva vládě ze dne 4. 3. 2011

Podání zřizovatelů Edukativní konopné kliniky adresované vládě dne 4. 3. 2011 žádalo přijetí opatření k zajištění legitimacy, ochrany a podpory činnosti kliniky. Text výslovně uvádí, že EKK poskytuje pomoc nemocným občanům České republiky a EU, včetně využívání léčebných účinků konopí, a že pro tyto účely s konopím podle potřeby nakládá včetně pěstování, výkupu, zpracování a zkoumání. Podání současně žádalo náhradu či dodání materiálu odebraného policií a náhradu souvisejících škod. Jde o další dobovou listinu dokládající kontinuitu programu a jeho otevřené deklarování nejvyšším orgánům výkonné moci.

6. Historické znění ZoNL a přímý konflikt s daňovou konstrukcí

6.1 § 5 odst. 5 v době skutku

§ 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb. – znění uplatněné v trestní obhajobě

„Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí k účelům průmyslovým (pro vlákna a semena) a pokusnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.“

Daňové orgány tedy nestály před právním prostředím, v němž by zvláštní zákon vůbec neznal legální nakládání s konopím pro pokusnické účely. Jejich závěr o absolutní právní nemožnosti plnění musel být poměřen se speciální veřejnoprávní úpravou. V předložených rozhodnutích přitom není tento konflikt vyřešen způsobem, který by vysvětlil, proč se výjimka § 5 odst. 5 na konkrétní vědecký účel nepoužila.

6.2 § 8 – změna zákonem č. 141/2009 Sb. neoznámené Evropské komisi

Před novelou č. 141/2009 Sb. zněl § 8 odst. 1: „Povolení k zacházení vydává Ministerstvo zdravotnictví. Na vydání povolení k zacházení není právní nárok.“ Po novele: „Povolení k zacházení vydává Ministerstvo zdravotnictví. Povolení k zacházení není vydáno, pokud osoba nesplní požadavky kladené na žádost podle odstavce 7.“

6.3 § 24 – zákaz pěstování a pozdější výjimky neoznámené Evropské komisi

V době skutku § 24 zakazoval pěstování druhů a odrůd konopí, které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Zákon č. 50/2013 Sb. později doplnil licenční výjimku a zákon č. 273/2013 Sb. doplnil rovněž výzkumnou výjimku pro zákonem nebo státem zřízená vědecká a výzkumná pracoviště.

7. Trestní větev a následné legislativní změny

Datum	Doložená událost
18. 8. 2009	Policejní zásah v Ospělově; sklizeno a zabaveno přes 800 rostlin. Dobová média současně zaznamenala léčebný a výzkumný účel.
16. 9. 2010	Hlavní líčení OS Prostějov 2 T 104/2010; svědecká výpověď bývalého rektora UP prof. Lubomíra Dvořáka, dopis primátora Olomouce a další svědci k léčebnému/vědeckému účelu.

27. 10. 2010	Rozsudek OS Prostějov 2 T 104/2010-352; ve stejný den FÚ Konice rozhodl v darovací daňové větví.
9. 3. 2011	KS Brno 3 To 25/2011 nový rozsudek započítává také úrodu 2008 dle předložené evidence zřizovatelů Edukativní konopné kliniky
18. 5. 2011	MZDR 35213/2011 – podle první ústavní stížnosti II. ÚS 664/12 MZ tvrdilo, že ZoNL není technickým předpisem, který by bylo nutné technicky notifikovat u Evropské komise.
27. 10. 2011	NS 8 Tdo 1231/2011 odmítl dovolání; předmětem byla rovněž unijní/notifikační námitka a zamítnutí položení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.
30. 11. 2011 / 5. 1. 2012	Přijetí a účinnost nařízení č. 3/2012 Sb.; změna základu, z něhož se u konopí posuzuje THC, z „celkové hmotnosti rostliny“ na kvetoucí nebo plodonosný vrcholík včetně listů.
24. 2. 2012	První ústavní stížnost II. ÚS 664/12 – detailní argumentace § 5 odst. 5, § 8, § 24, notifikace 98/34/ES a předběžné otázky SDEU.

8. Notifikace ZoNL a změny zákona – relevantní doložená chronologie

Notifikační větev je důležitá proto, že námitka neoznámení § 8 a § 24 podle směrnice 98/34/ES byla uplatněna před pozdějšími notifikacemi a změnami zákona. Ministerstvo zdravotnictví v roce 2022 výslovně potvrdilo, že zákon č. 273/2013 Sb. vycházel z návrhu notifikovaného v roce 2012 pod č. 2012/329/CZ.

Období / notifikace	Obsah	Vztah k ZoNL	Důkazní význam
2009 – zákon č. 141/2009 Sb.	Změna § 8 a dalších ustanovení.	V podkladech není doložena technická notifikace této novely; MZ dne 18. 5. 2011 podle první ÚS zastávalo názor, že notifikace není potřebná.	Právní stav použitý proti jednotlivci před pozdější notifikací.
2012/329/CZ	Návrh novely, z něhož vznikl zákon č. 273/2013 Sb.	MZ v roce 2022 výslovně potvrdilo notifikaci v roce 2012. Notifikovaný návrh obsahoval změny § 8 i § 24.	První zde doložená přímá notifikace rozsáhlé novely ZoNL.
Zákon č. 50/2013 Sb.	Od 1. 4. 2013 změnil § 5 odst. 5 a § 24, zavedl licenční režim léčebného konopí.	MZ v roce 2022 výslovně uvedlo, že návrh 2012/329/CZ neobsahoval shodné změny § 24 jako zákon č. 50/2013 Sb.	Klíčový rozdíl mezi notifikovaným návrhem a později přijatou licenční změnou.
Zákon č. 273/2013 Sb.	Od 1. 1. 2014 nové § 1, změny § 5, § 8 a § 24.	Do § 1 odst. 2 vložena výslovná notifikační doložka. § 5 odst. 5 vypustil „pokusnické“	Prospektivní notifikované nové znění; samo o sobě neřeší zpětně

		účely a omezil výjimku na nízkopotentní konopí a průmyslové, technické a zahradnické účely.	použitelnost dřívějšího znění.
2020/0341/CZ	Přímá notifikace novely ZoNL.	TRIS – návrh měnící zákon č. 167/1998 Sb. a související předpisy.	Dokládá pozdější standardní používání TRIS pro změny ZoNL.
2024/0265/CZ	Přímá notifikace návrhu novely ZoNL.	Regulace nových psychoaktivních látek, včetně nízkopotentního konopí.	Další přímý příklad notifikační praxe.
2024/0645/CZ; další prováděcí předpisy 2024–2026	Notifikace navazujících vládních nařízení a vyhlášek.	ZoNL je u některých veden jako základní text.	Je třeba odlišovat přímou notifikaci změny ZoNL od notifikace prováděcího předpisu.

Oficiální odpověď MZ z 29. 11. 2022 – podstatná věta

Ministerstvo zdravotnictví výslovně uvedlo, že návrh oznámený Evropské komisi pod č. 2012/329/CZ „neobsahoval shodné změny, jaké zavedl u § 24 (Evropské komisi neoznámený, pozn. autora) zákon č. 50/2013 Sb.“

9. Syntéza důkazů – co z listin plyne přímo

- **Vědecký účel nebyl dodatečnou obhajobou.** Je výslovně uveden již v darovací smlouvě 9. 8. 2009 a je dále potvrzen svědecky, veřejnými akcemi, odbornou spoluprací a písemným vyjádřením primátora.
- **Policejní zásah předcházel plánované univerzitní schůzce.** Sklizeň 18. 8. 2009 odstranila rostlinný materiál ještě před plánovaným zářijovým jednáním na Lékařské fakultě UP.
- **Daňové orgány použily v obou větvích stejnou premisu absolutní neplatnosti daru.** Osobní daň z příjmů i daň darovací byly postaveny na § 37 odst. 2 občanského zákoníku a na právní nemožnosti plnění.
- **Tato premisa nebyla vypořádána se speciálním § 5 odst. 5 ZoNL.** Tehdejší zákon výslovně upravoval pokusnické zacházení a obchod s konopím za tímto účelem bez povolení k zacházení.
- **Odvolací finanční orgán vědecké využití právně připustil, ale skutkově jej neuznal.** Rozhodnutí FŘ Ostrava připouští vědecké a omezené terapeutické využití, ale uvádí, že konkrétní využití nebylo prokázáno. Před rozhodnutím však již existovaly výše uvedené důkazy.
- **Notifikační námitka předcházela pozdější notifikaci a legislativním změnám. Byla uplatněna v řízení 2 T 104/2010, žádost o posouzení Soudním dvorem EU byla uplatněna v odvolacím řízení 3 To 25/2011 byla marně uplatněna v dovolání 8 Tdo 1231/2011 a první ústavní stížnosti II. ÚS 664/12; v roce 2012 následovala notifikace 2012/329/CZ a v roce 2013 změny § 5, § 8 a § 24.**

Právní závěr pro další použití

Soubor listin umožňuje argumentovat nikoli jen obecnou nesourodostí postupu státu, ale konkrétním rozparem mezi: (1) prokázaným vědeckým účelem a časovou posloupností policejního zásahu; (2) civilněprávní tezí finanční správy o nemožném plnění; (3) tehdy platnou zvláštní úpravou § 5 odst. 5 ZoNL; a

(4) pozdějšími legislativními a notifikačními změnami. Otázku společného úmyslu či koordinovaného trestného jednání konkrétních osob je nutné stavět na dalších personálních a komunikačních důkazech, nikoli pouze na časové posloupnosti.

• **Institucionální infrastruktura byla veřejně budována před i během řízení.** Stanovy z roku 2008, otevření Konopné apatyky 28. 9. 2009 a Edukativní konopné kliniky 11. 9. 2010 představují samostatné dobové listiny, které podporují závěr, že výzkumný a léčebný účel programu byl fakticky realizován a veřejně prezentován.

10. Přehledná chronologie 2008–2014

Datum	Událost
9. 8. 2009	Darovací smlouva; 77,6 mil. Kč; výzkum s UP, zahraničními institucemi a lékaři.
13. 8. 2009	Podle první ÚS měl trestní spis zachycovat web a znalost zahájeného výzkumu před zásahem.
18. 8. 2009	Policie sklízí a zabavuje přes 800 rostlin; před plánovanou zářijovou schůzkou na LF UP.
říjen 2009	Odborné turné Konopí je lék s doc. Lumírem Hanušem a dalšími zahraničními odborníky.
29. 3. 2010	DPFO za rok 2009, č. j. 6976/10/326930802649.
5. 8. 2010	FÚ Konice, DPFO, č. j. 11102/10/326930802649; doplatek 6 345 Kč.
14. 9. 2010	Dopis primátora Olomouce soudu; výslovně potvrzuje odbornou spolupráci a veřejný přínos.
16. 9. 2010	Svědecká výpověď prof. Lubomíra Dvořáka; kontakt s programem a oslovení Ústavu lékařské chemie a biochemie.
27. 10. 2010	OS Prostějov 2 T 104/2010-352; tentýž den FÚ Konice zastavuje darovací daňové řízení č. j. 13579/10/326970701820.
17. 12. 2010	FŘ Ostrava, darovací daň, č. j. 9594/10-1400-801762.
22. 12. 2010	FŘ Ostrava, DPFO, č. j. 6975/10-1101-801766.
9. 3. 2011	KS Brno 3 To 25/2011.
27. 10. 2011	NS 8 Tdo 1231/2011.
5. 1. 2012	Účinnost č. 3/2012 Sb. – změna vymezení části konopí pro posuzování THC.
24. 2. 2012- 13.4.2012	První ústavní stížnost II. ÚS 664/12– § 5 odst. 5, § 8, § 24, notifikace 98/34 a předběžná otázka.
20.5.2012	Notifikace 2012/329/CZ.
1. 4. 2013	Účinnost č. 50/2013 Sb. – změna § 5 odst. 5, § 24, licenční režim.
1. 1. 2014	Účinnost č. 273/2013 Sb. – notifikační doložka v § 1 odst. 2 a další změny § 5, § 8, § 24.

7. 8. 2008 – registrace odborné společnosti Konopí je lék, o. s.; stanovy vymezují výzkum, léčbu, samoléčbu a spolupráci s odbornými institucemi.

28. 9. 2009 – slavnostní otevření Konopné apatyky královny koloběžky první v Ateliéru ALF, Bořivojova 90, Praha 3.

11. 9. 2010 – slavnostní otevření Edukativní konopné kliniky v Ateliéru ALF; smlouva o spolupráci je později popisuje jako otevření všech hlavních pracovišť kliniky.

10. 12. 2010 – smlouva o spolupráci Ateliér ALF – Konopí je lék formálně shrnuje institucionální, majetkové a výzkumně-aplikační zázemí programu.

4. 3. 2011 – zřizovatelé Edukativní konopné kliniky se obracejí na vládu s požadavkem ochrany, podpory, legitimacy činnosti a náhrady odebraného léčebného/výzkumného materiálu.

10. 9. 2009 – podle trestního podnětu zřizovatelů EKK ze dne 11. 5. 2011 adresovaného rovněž OSZ a OS v Prostějově počátek opakovaných žádostí nejen Mgr. Dušana Dvořáka o policejní ochranu života, zdraví, majetku a výzkumnické farmy a programu Konopí je lék.

6. 9. 2010 – Konopí je lék, o. s., předsedkyně MUDr. Jana Budařová svědčící v řízení 2 T 104/2010 → NSZ: trestní oznámení k zásahu na farmě dne 2. 9. 2010; podezření podle § 329, § 181 a § 357 trestního zákoníku.

11. 9. 2010 – doplnění trestního oznámení NSZ ze dne 6.9.2010: námitky k oddělování částí rostlin, rozporné měření THC vůči trestní definici konopí dle nařízení vlády č. 455/2009 Sb., k odebrání konopí nemocným a ke škodám.

7. 2. 2011 – další žádost Policii ČR o ochranu pracovníků EKK, nemocných a registrovaných pěstitelů a stížnost ve věci KRPM-10197/TČ-2010-141271.

4. 3. 2011 – zřizovatelé EKK → vláda: žádost o ochranu života, zdraví, výzkumu a farmy a o řešení důsledků odebraného konopí.

11. 5. 2011 – zřizovatelé EKK → policejní prezident: opakovaná žádost o policejní ochranu od září 2009 a o řádné prošetření předchozích podnětů.

10. 6. 2011 – Policejní prezidium č. j. PPVK-1578-4/ČJ-2011-009VKS potvrzuje přijetí a postoupení podání krajské policii a OSZ Prostějov.

27. 10. 2011 – NS 8 Tdo 1231/2011 odmítá dovolání a notifikační námitku; nepředkládá předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU.

9.–25. 4. 2012 a 12.–15. 5. 2012 – další žádosti o policejní ochranu a přezkumné podněty; KSZ Brno je dne 22. 5. 2012 pod č. j. 1 KZT 516/2012-14 postupuje OSZ Prostějov, část jako žádost podle § 157a odst. 1 tr. ř.

13. 4. 2012 – ÚS II. ÚS 664/12 akceptuje závěr Nejvyššího soudu k neexistenci důvodu pro předběžnou otázku SDEU a k povaze ZoNL jako netechnického předpisu a konopí jako prekurzoru drog.

10.1 Katalog a separace scanů z důkazních souborů

Byly samostatně projity oba obrazové soubory „Trestní podněty a žádosti o policejní ochranu“ (34 stran) a „Lékaři státním orgánům - trestní podněty“ (20 stran). Pro potřeby soudu jsou scany rozděleny podle důkazního tématu tak, aby nebyly směřovány odlišné skutkové a právní otázky.

11. Hlavní prameny a odkazy

Primární listiny v přílohách: Budařová - OS Prostějov 3. 8. 2010; čestné prohlášení 13. 7. 2010; výpis z evidence léčivého konopí k odvolání 3 To 25/2011; Matlach - OS Prostějov 11. 5. 2011; Kezníková - OSZ Prostějov 16. 6. 2011, sp. zn. 1 ZT 11/2010; Hojovcová - KSZ Brno 22. 5. 2012, č. j. 1 KZT 516/2012-14; oba soubory scanů

„Trestní podněty a žádosti o policejní ochranu“ a „Lékaři státním orgánům - trestní podněty“; žádosti o policejní ochranu a trestní podněty 2009–2012; trestní oznámení Konopí je lék NSZ ze dne 6. 9. 2010 a jeho doplnění; žádost zřizovatelů EKK policejnímu prezidentovi ze dne 11. 5. 2011; KSZ Brno 1 KZT 516/2012-14 ze dne 22. 5. 2012; Stanovy Konopí je lék, o. s. (registrace 7. 8. 2008); pozvánka na otevření Konopné apatyky 28. 9. 2009; Darovací smlouva 9. 8. 2009; pozvánka na otevření Edukativní konopné kliniky 11. 9. 2010; Smlouva o spolupráci Ateliér ALF – Konopí je lék 10. 12. 2010; podání vládě 4. 3. 2011; FÚ Konice 5. 8. 2010 č. j. 11102/10/326930802649; FŘ Ostrava 22. 12. 2010 č. j. 6975/10-1101-801766; FÚ Konice 27. 10. 2010 č. j. 13579/10/326970701820; FŘ Ostrava 17. 12. 2010 č. j. 9594/10-1400-801762; první ústavní stížnost ze dne 24. 2. 2012; vyjádření primátora Olomouce 14. 9. 2010.

iDNES.cz 19. 8. 2009: Pěstoval konopí ve velkém kvůli léčbě a výzkumu, policie rostliny zničila.

iDNES.cz 16. 9. 2010: Manželé Dvořákoví pěstovali konopí výhradně na léky, potvrdili svědci.

TN.cz 16. 9. 2010: Soud opět odročil kauzu Dvořákových, na zahradě pěstovali konopí.

MZ ČR – odpověď 2022: Potvrzení notifikace 2012/329/CZ a rozbor vztahu k § 8 a § 24.

TRIS 2020/0341/CZ: Přímá notifikace novely zákona č. 167/1998 Sb.

TRIS 2024/0265/CZ: Přímá notifikace další novely zákona č. 167/1998 Sb.

[iDNES 19. 8. 2009](#)

[iDNES 16. 9. 2010](#)

[TN.cz 16. 9. 2010](#)

[MZ – odpověď k notifikaci 2012/329/CZ](#)

[MZ – potvrzení notifikace zákona č. 273/2013 Sb.](#)

[TRIS 2020/0341/CZ](#)

[TRIS 2024/0265/CZ](#)

Kategorie	Klíčový obsah	Význam pro 2 T 104/2010 / 2 T 65/2011
Trestní oznámení 2010	Podání Konopí je lék NSZ a doplnění po zásahu 2. 9. 2010.	Včasná znalost soustavy SZ o tvrzených zásazích, majetku, zdraví a metodě postupu.
2 T 65/2011 / policejní ochrana / OSZ	Matlach 11. 5. 2011; žádost policejnímu prezidentovi; Kezniklová 16. 6. 2011.	Vlastnictví úrody, 200+ objednávek a následné vrácení podání bez věcného vyřízení.
Vláda 2011	Výzva zřizovatelů EKK vládě a odpověď předsedy vlády.	Institucionální znalost existence EKK, léčebného/výzkumného programu a ochranných požadavků.
Policejní ochrana a přezkum 2012	Podání rodiny/zřizovatelů EKK, ochrana farmy, Hojovcová 22. 5. 2012.	Výslovná procesní vazba na 2 T 65/2011 a § 157a tr. ř.
Lékařské a odborné podklady	Navazující odborná vyjádření a podklady k léčbě a následkům zásahů.	Podpora léčebného účelu a tvrzených zdravotních dopadů.

Organizační, svědecké a smluvní listiny	Osvědčení, čestná prohlášení, smlouva o spolupráci, navazující úřední korespondence.	Kontinuita programu EKK, odborné zázemí a majetková/organizační návaznost.
Mediální a pozdější úřední reakce	Dobová medializace a pozdější policejní/ministerské reakce.	Podpůrný důkaz dlouhodobé veřejné a institucionální známosti sporu.
Klíčové listiny 2010-2011	MUDr. Jana Budařová 3. 8. 2010; trestní oznámení NSZ dne 6.9.2010; MUDr. Radek Matlach 11.5.2011; trestní oznámení EKK ze dne 11.5.2011, JUDr. Naděžda Kezníková 16.6.2011	Nejsilnější přímé listiny k majetku, výzkumnému účelu a reakci OSZ.
Lékařská a odborná stanoviska	Vyjádření lékařů a advokátů, posouzení výsledků léčby a procesních zásahů ve spisech .	Podpora tvrzení o reálném léčebném programu a o zdravotních důsledcích.
Mediální podklady	Veřejná prezentace kauzy a konopí jako léčebného tématu.	Podpůrný kontext, nikoli náhrada primárních soudních a úředních listin.

Členové správních a dozorčích rad zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a aliance Cannabis is The Cure, z.s. (CC) ke dni 28. září 2026, podrobně s ID viz příložené výpisy z rejstříku: Mgr. Dušan Dvořák, předseda aliance, Gabriela Foltová, Mgr. Ivan Chalaš, Tereza Tausingerová, Bc. Patricia Janeková, Mgr. Vanda Prokešová

Zaslala datovou schránkou a kontrolu a vypravení via DS provedla dozorčí rada zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v zastoupení Bc. Patricie Janekové dne 4. října 2026

Přílohou důkazní chronologie jsou doloženy výpisy z rejstříku spolků aliancí EKK a CC.